



تأسست عام 2006

المُستشار

إينما وجدت الثقة

المنظمات الدولية



خلاصة الخلاصة



رفعت الجلسة

إدارة



د / حسن أبو الفتوح



د / جمال عبد الناصر



لا إله إلا الله

□ أحبائنا طلاب الفرقة (الأولى)

اسم العادة :- المنظمات الدولية

تاريخ الإمتحان :- السبت ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٦

نظام الإمتحان :-

القسم الأول :-

ثلاثة اسئلة علي الطالب اختيار سؤالين فقط

القسم الثاني :-

ثلاثة اسئلة علي الطالب اختيار سؤالين فقط

الصفحة	السؤال
ص ٤	س١: عرف المنظمة الدولية مبيناً عناصرها واهدافها وانواعها ؟
ص ٥: ٧	س٢: اشرح اهداف ومبادئ الأمم المتحدة ؟
ص ٨: ٩	س٣: تكلم عن حق العضوية في الامم المتحدة مبينا عوارض العضوية ؟
ص ١٠: ١٢	س ٤ : بين وظائف الجمعية العامة ثم اذكر قاعدة التصويت في الجمعية العامة ؟
ص ١٣:	س ٥ : تكلم عن تشكيل ونظام التصويت داخل مجلس الامن ؟
ص ١٤:	س ٦ : اشرح وظائف وسلطات مجلس الأمن مبيناً دوره في حفظ الأمن الدولي وحل المنازعات الدولية ؟
ص ١٤: ١٦	س ٧ : اكتب في اختصاصات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ؟



2026

س ١ : عرف المنظمة الدولية مبيناً عناصرها واهدافها وانواعها ؟

عناصر الإجابة

ثانياً: عناصر المنظمة الدولية:
رابعاً: أنواع المنظمات الدولية

أولاً: تعريف المنظمة الدولية :
ثالثاً: أهداف المنظمات الدولية:

أولاً: تعريف المنظمة الدولية :

هيئة دولية دائمة مستقلة تقوم علي اتفاق ارادة مجموعة من الدول لتحقيق أهداف مشتركة.

ثانياً: عناصر المنظمة الدولية :**١- هيئة دائمة :**

لابد أن يكون لها كيان متميز مستقر ودائم، ولتحقق شرط الدوام هنا يكفي أن تكون المنظمة قادرة على ممارسة نشاطها في أي وقت تراه مناسباً لتحقيق أهدافها .

٢- ذات إرادة ذاتية مستقلة

يتعين أن تمارس المنظمة الدولية نشاطها وهي متمتعة بإرادة ذاتية مستقلة ومتميزة عن أرادات الدول الأعضاء، وهذا ما يميزها عن المؤتمر الدولي.

٣- أنها نشأت نتيجة اتفاقية دولية :

أساس التنظيم الدولي هو عنصر الرضا وتوافق إرادات الدول على إبرام معاهدات دولية لإنشاء منظمة دولية تسعى من خلالها إلى تحقيق مصالحها وأهدافها المشتركة.

٤- نشأت لتحقيق أهداف محددة :

سعى الدول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمصالح المشتركة من خلال إنشائها للمنظمات الدولية.

ثالثاً: أهداف المنظمات الدولية :

تهدف المنظمة الدولية في المقام الأول إلى تحقيق التعاون الدولي بين الدول، وخاصة المنظمات والمؤسسات الدولية.

رابعاً: أنواع المنظمات الدولية :**النوع الأول ← المنظمات الدولية الحكومية**

يتم إنشاء المنظمات الحكومية من خلال أبرام اتفاقيات وعقود دولية بين الدول، وتشمل المنظمات الحكومية دولا متعددة.

النوع الثاني ← المنظمات غير حكومية

تسمى المنظمة المستقلة التي لا تنتمي إلى الحكومة، ولكنها تنتمي إلى أشخاص.

تقسم المنظمات الدولية ← من حيث زاوية النظر إليها الي ثلاث تقسيمات:

✓ **القسم الأول :- من حيث العضوية** ← تنقسم الي منظمات عالمية كالأمم المتحدة ومنظمات إقليمية مثل منظمة المؤتمر الإسلامي .

✓ **القسم الثاني :- من حيث النشاط** ← تنقسم الي منظمات عامة النشاط كالأمم المتحدة ومنظمات متخصصة كمنظمة التربية والعلوم والثقافة ومنظمة الأغذية والزراعة .

✓ **القسم الثالث :- من حيث قدر السلطة التي تتمتع بها المنظمة** ← تنقسم المنظمات الي منظمات فوق الدول كمنظمة الإتحاد الأوروبي ومنظمات بين الدول كمنظمة جامعة الدول العربية .



س ٢: اشرح اهداف ومبادئ الأمم المتحدة ؟

عناصر الإجابة

أولاً: أهداف الأمم المتحدة:

- ١- حفظ السلم والأمن الدوليين:
- ٢- إنهاء العلاقات الودية بين الدول:
- ٣- تحقيق التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
- ٤- جعل الأمم المتحدة مرجع لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها:

ثانياً: مبادئ الأمم المتحدة

- ١- المساواة في السيادة بين الدول:
- ٢- تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق بحسب نية:
- ٣- منع النعسف في استعمال الحق:
- ٤- مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء:
- ٥- مساعدة الدول الأعضاء للأمم المتحدة:
- ٦- إلزام الدول غير الأعضاء بالعمل وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة:
- ٧- حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية:
- ٨- مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية:

تعريف الأمم المتحدة ← منظمة دولية عالمية تأسست عام ١٩٤٥ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وتهدف إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتعزيز التعاون بين دول العالم.

أولاً: أهداف الأمم المتحدة

١- حفظ السلم والأمن الدوليين:

في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين؛ تملك الأمم المتحدة- اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، لقمع العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها، وذلك بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي.

يتضمن نظام المحافظة على السلم والأمن الدوليين هنا:

- ١- منع قيام الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها متى قامت.
- ٢- حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية.
- ٣- قمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم.

المقصود بالمحافظة على السلم الدولي: منع الحروب أو استخدام وسائل العنف الدولي بصفة عامة.

٢- إنهاء العلاقات الودية بين الدول:

من أهداف الأمم المتحدة تنمية العلاقات الودية بين الدول؛ ويعتبر هذا الهدف تعزيزاً لهدف حفظ السلم والأمن الدوليين.

٣- تحقيق التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

"تعمل الأمم المتحدة على" تحقيق مستوى أعلى للمعيشة والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتيسر الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها وتعزيز التعاون الدولي في أمور الدين والتعليم.

٤- جعل الأمم المتحدة مرجع لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها:

تتولى الأمم المتحدة التنسيق بين الدول والمنظمات الدولية الإقليمية وبالتالي فهو يلزم الدول- في علاقاتها بغيرها من الدول والمنظمات الإقليمية- بعدم إتباع سياسات تتعارض مع الأهداف والمبادئ التي وردت في ميثاق الأمم المتحدة.

س.ف: اشرح بالتفصيل مبادئ منظمة الأمم المتحدة مبيناً الاستثناءات الواردة على هذه المبادئ؟

ثانياً: مبادئ الأمم المتحدة

١- المساواة في السيادة بين الدول:

أورد الميثاق في مواضع متعددة، مبدأ مساواة الدول في السيادة كأساس يقوم عليه بناء الأمم المتحدة، أي أن الدول كبيرها وصغيرها لها حقوق متساوية.

الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في السيادة:

إن العضوية الدائمة في مجلس الأمن تكون هي الاستثناء الأول، ويعد حق الاعتراض هو الاستثناء الثاني لها.

٢- تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق بحسن نية:

يعتبر مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي. فحسن النية مبدأ أساسي، بموجبه تتوثق صلة مبدأ قدسية المعاهدات والقواعد والمبادئ القانونية الأخرى بشكل مميز ومباشر مع النزاهة والعدالة والتصرف المعقول.

٣- منع التعسف في استعمال الحق:

يتم الاعتماد على مبدأ منع التعسف في استعمال الحق؛ بوصفه إحدى المبادئ العامة للقانون؛ لتقييد ممارسة الحقوق والسلطات أو الاختصاصات.

٤- مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء:

"ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما.

ظاهر من هذا النص، أن ميثاق الأمم المتحدة يعتبر عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة مبدأ من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والتي يتعين على الهيئة الدولية الجديدة، بمختلف فروعها أن تراعيها عند ممارسة أوجه نشاطها المختلفة.

من هذه المسائل، علاقة الدولة برعاياها والهجرة والجنسية والمسائل الجمركية.

يستثني من قيد الاختصاص الداخلي الوارد في المادة الثانية فقرة ٧ من الميثاق:

حالة اتخاذ مجلس الأمن قراراً بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع، فلا يتقيد المجلس في مثل هذه الحالة بمبدأ عدم التدخل في الاختصاص الداخلي للدول، ويكون له أن يتخذ كل ما يراه ضرورياً من الاجراءات لوقف الأعمال التي تهدد السلم الدولي، أو تخل به.

ويعد أي تدخل لا يتفق مع أهداف الأمم المتحدة هو أمر غير مشروع.

إذا فمبررات عدم التدخل مؤسسة على أمرين:

✓ **الأمر الأول:** مبدأ المساواة بين الدول.

✓ **الأمر الثاني:** الحظر الوارد بالمادة ٤/٢ من الميثاق، والتي تمنع جميع أشكال التدخل التي تتم باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها. يوحى نص المادة ٧/٢ بأن الرغبة في التوفيق بين ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وبين ضرورة إيجاد نظام فعال للأمن الجماعي، أدت إلى تقييد سلطة الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء بما لا يتعارض مع صلاحيات مجلس الأمن في اتخاذ تدابير قمعية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

٥- معاونة الدول الأعضاء للأمم المتحدة:

تعهدت الدول الأعضاء بموجب نص المادة ٥٦ بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد التي نصت عليها المنظمة.

جاء نص المادة ٥/٢ بالنص على أن: "يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.

يشير هذا النص إلى نوعين من الالتزامات على عاتق الدول الأعضاء.

التزام ايجابي يتمثل في وجوب تقديم كافة المساعدات الممكنة من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة. التزام سلبي يتمثل في وجوب الامتناع عن مساعدة دولة تتخذ الأمم المتحدة حيالها عملاً من أعمال المنع أو القمع.

٦- إلزام الدول غير الأعضاء بالعمل وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة:

- يرتب الميثاق على عاتق الدول غير الأعضاء الالتزام باحترام مبادئ الأمم المتحدة متى كانت متعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين؛ وجاء ذلك الالتزام تطبيقاً لنص المادة ٦/٢ من الميثاق والتي تنص على أنه يجب أن "تعمل الهيئة على أن تسيّر الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي".
- وهذا النص رغم أنه يعد خروج على القاعدة الأصلية وهي عدم التزام الدول بغير رضاها؛ إلا أن أساس الالتزام هنا يستمد من الطبيعة الدستورية للميثاق.

٧- حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية:

- تنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الميثاق على هذا المبدأ، حيث التزمت الدول الأعضاء بأن "يفضوا منازعاتهم الدولية بالطرق السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن الدوليين عرضة للخطر".
- قد بين الميثاق الخطوات والاجراءات التي يتعين على الدول سلوكها حلاً لتلك المنازعات. فنصت المادة ٣٣ منه على "أنه يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر؛ أن يلتمسوا حلاً بآدابي يبدأ بطريق المفاوضة، أو التحقيق، أو الوساطة، أو التوفيق التحكيم، أو التسوية القضائية، أو باللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية، التي يقع عليها اختيارهم.
- إذا فشل الأطراف في تسوية النزاع عن طريق إحدى هذه الوسائل؛ وجب عليهم عرض هذا النزاع على مجلس الأمن.

س.ف: اكتب في مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية مبينا الحالات التي يجيز فيها القانون الدولي استخدام القوة في العلاقات الدولية استثناء من مبدأ حظر استخدامها

٨- مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية:

- يقع على عاتق كل أعضاء الأمم المتحدة، بما فيهم الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، الالتزام قانوناً، بنفس الدرجة، بتسوية منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية، بطريقة لا تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
- لم يبين الميثاق المقصود باستخدام القوة المنهي عنه، هل هو القوة العسكرية أم الضغوط الاقتصادية أم السياسية؟
- تسمح عمومية النص بالتوسع أو التضييق في تحديد المقصود باستخدام القوة، والأمر كله مرجعه للدول الأعضاء ذاتها؛ لتقرر أن استخداماً معيناً يندرج تحت نطاق منع استخدام القوة المشار إليه أم لا.
- لذلك فقد حاولت الأمم التوصل إلى تعريف المقصود باستخدام القوة في تعريف العدوان، على أن استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد الاستقلال السياسي لسيادة دولة أخرى، أو وحدتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.

استثناءات مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية:

- أ- استعمال حق الدفاع الشرعي، الفردي والجماعي المنصوص عليه في المادة ٥١ من الميثاق، عند وقوع عدوان مسلح على دولة عضو.
- في مواجهة العدوان الحقيقي؛ تستطيع الدولة التي تعرضت للهجوم استخدام القوة من بداية العدوان، حتى يتدخل مجلس الأمن وهي حالة الدفاع الشرعي.
- قد أباحت قرارات الجمعية العامة للشعوب التي تكافح من أجل الحصول على استقلالها؛ ولطرد المستعمرين من أراضيها، اللجوء إلى القوة.
- على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، عدم استخدام القوة لقمع هذه الحركات التحررية، مساعدة هذه الشعوب في كفاحها بكافة الوسائل الممكنة، المعنوية والمادية؛ مما يعني إمكان مساعدة هذه الشعوب عسكرياً ضد الدول المستعمرة لها، دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بأحكام الأمم المتحدة، الخاصة بمنع استخدام القوة المسلحة أو التهديد بها في العلاقات الدولية.

ب- حالة قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات القهر لحفظ السلم والأمن الدوليين،

- سواء مباشرة وفقاً لنصوص الفصل السابع من الميثاق، أو عن طريق المنظمات الإقليمية؛ وفقاً للمادة ٥٣ من الميثاق. وقد تصل هذه الإجراءات إلى حد استخدام القوة المسلحة ضد الدولة المعتدية الممعة في العدوان؛ والتي لا تردعها التدابير غير العسكرية.



س ٣: تكلم عن حق العضوية في الامم المتحدة مبينا عوارض العضوية ؟

عناصر الإجابة

حق العضوية في الأمم المتحدة

أولاً: عضوية أصلية

عوارض العضوية في الأمم المتحدة

أولاً: - الحرمان من حق التصويت في الجمعية العامة:

ثالثاً: - الفصل من الأمم المتحدة:

ثانياً: عضوية بالانضمام:

ثانياً: - وقف العضوية:

رابعاً: - الانسحاب من عضوية الأمم المتحدة:

حق العضوية في الأمم المتحدة

أولاً: عضوية أصلية

قد جاء نص المادة ٣ من الميثاق موضحاً من هم الأعضاء الأصليين، وحددهم على النحو التالي:

الأعضاء الأصليين للأمم المتحدة هم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام المنظمة الدولية المنعقد في سان فوانيسكو، والتي توقع هذا الميثاق وتصدق عليه وقد بلغ عددهم ٥١ دولة.

ثانياً: عضوية بالانضمام:

نتيجة لأن منظمة الأمم المتحدة منظمة عالمية من حيث العضوية، أي أنها منظمة تسمح لجميع الدول الدخول في عضويتها متى توفرت لها مجموعة من الشروط لموضوعية والإجرائية.

طبقاً لنص المادة ٤ من الميثاق فإن:

١- العضوية في "الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام.

٢- قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة؛ بناءً على توصية مجلس الأمن.

إذا الشروط الموضوعية هي:

أن تكون دولة مستقلة، ومحبة للسلام، وتتعهد بتنفيذ التزامات الميثاق.

الشروط الإجرائية:

يشترط أن تتقدم الدولة بطلب عضوية إلى الأمين العام؛ فيجعله بدوره على مجلس الأمن، والذي يحيله الأخير إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد، لتصدر توصية بقبول هذا العضو والتي تحيله إلى الجمعية العامة لتصدر فيه تقرير بقبول عضوية هذه الدولة.

وقد توالى انضمامات الدول منذ بدأ تأسيس المنظمة حتى بلغ عدد الدول الأعضاء ١٩٣ دولة اليوم.

عوارض العضوية في الأمم المتحدة

أولاً: - الحرمان من حق التصويت في الجمعية العامة:

يحق للجمعية العامة أن تحرم الدولة العضو - المتخلفة عن سداد اشتراكها لمدة عامين

متتاليين من حق التصويت بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون تأخرها في السداد لا يرجع لأسباب خارجة عن إرادتها.

الشرط الثاني: أن يكون المتأخر هو قيمة اشتراك عامين متتاليين ويمارس هذا الجزاء من قبل الجمعية العامة فقط دون باقي أجهزة المنظمة.

هذا الحرمان من بعض حقوق العضوية، حرمان مؤقت، حيث يحرم العضو من التصويت أمام الجمعية العامة، إلا أنه يشارك في حضور الجلسات والمناقشات.

ثانياً:- وقف العضوية:

هو أحد الجزاءات التي نص عليها الميثاق وبموجبه يحرم العضو من كافة حقوق العضوية بالكامل، نتيجة وقوع إخلال بالأمن والسلم الدوليين من جانب العضو، وبالتالي اتخاذ مجلس الأمن قبله عمل من أعمال المنع أو القمع.

رفع الإيقاف:

مع ملاحظة أنه يحق لمجلس الأمن وحده أن يصدر توصية أخرى برد حقوق العضوية للعضو الذي تم وقفه من قبل وذلك عندما تزول الأسباب التي أدت إلى وقفه.

ثالثاً:- الفصل من الأمم المتحدة:

يعتبر الفصل من أشد الجزاءات الواردة في الميثاق طبقاً لنص م ٦ التي تقرّر أنه: إذا امعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن.

إذا شُروط توقيع هذه العقوبة على الدولة:

- ١- **الشرط الأول :-** إمعان الدولة في ارتكاب المخالفة وذلك فيما يتعلق بأهداف ومبادئ الميثاق أي استمرار العضو في انتهاك تلك المبادئ.
- ٢- **الشرط الثاني :-** أن يتم الفصل بعد تصويت الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، وبعد صدور توصية بالفصل من مجلس الأمن صادرة بأغلبية ٩ أصوات بينهم الخمس الدائمين.
- ٣- **الشرط الثالث :-** أن يصدر قرار الفصل ضد الدولة وليس ضد حكومة هذه الدولة.

رابعاً :- الانسحاب من عضوية الأمم المتحدة:

لم يتضمن الميثاق نص صريح يجيز للدولة الانسحاب من عضوية الأمم المتحدة، وسكت الميثاق، وهنا اختلفت الآراء والأسانيد حول حق الدولة في الانسحاب من عضوية الأمم المتحدة بإرادتها المنفردة.

أما ما كان الجدال فمناطق الأمور لا يمنع الدولة ولا يحرمها من حقها في الانسحاب بناء على إرادتها المنفردة، وحيث أنها انضمت إلى العضوية بموجب عنصر التراضي.

لم تشهد الأمم المتحدة سوى حالة انسحاب واحدة وهي انسحاب اندونيسيا من عضوية المنظمة عام ١٩٦٨.



س ٤ : بين وظائف الجمعية العامة ثم اذكر قاعدة التصويت في الجمعية العامة ؟

عناصر الإجابة

أولاً: طبيعته وتشكيل الجمعية العامة

ثانياً: وظائف الجمعية العامة وسلطاتها

أ- الشؤون السياسية: ب- الشؤون الأخرى: ج- كذلك للجمعية العامة دور في تعديل الميثاق:

ثالثاً: التصويت في الجمعية العامة:

أولاً: طبيعته وتشكيل الجمعية العامة:

- تعد الجمعية العامة أوسع فروع الأمم المتحدة من حيث عدد أعضائها، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من الميثاق على أن "تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء الأمم المتحدة".
- إذا فالجمعية العامة للأمم المتحدة تعد من الفروع الجماعية أو من هيئات التمثيل الجماعي، التي اتفقت الدول بموجب الميثاق على إقامتها لتمثيلها جميعاً في نوع معين من النشاط القانوني الدولي.
- وللجمعية العامة أن تنشئ ما تحتاج إليه من الفروع الثانوية وبالفعل فقد انشئت الجمعية العامة العديد من اللجان الرئيسية.
- مثل لجنة نزع السلاح والأمن الدولي، واللجنة الاقتصادية والمالية.

ثانياً: وظائف الجمعية العامة وسلطاتها:

- تعد الجمعية العامة بمثابة دار المداولات للأمم المتحدة، ومن حقها أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق ميثاق المنظمة أو يتصل بسلطات فرع من فروعها أو بوظائفه وأن توصي أعضاء المنظمة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه، على أن هذا الحق بضيق مداه أو يتسع وفقاً لما إذا كان الأمر يتعلق بشؤون سياسية أو بشؤون أخرى.

أ- الشؤون السياسية:

- للجمعية العامة حرية مناقشة هذه الشؤون باعتبارها من المسائل التي تدخل ضمن ميثاق المنظمة، كما لها أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، ولكنها لا تملك سلطة اتخاذ قرارات فاصلة بشأنها، وتقتصر سلطاتها على إبداء توصيات لأعضاء المنظمة أو لمجلس الأمن في هذه المسائل.
- إلى جانب ذلك، تتلقي الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن، تتضمن بياناً عن التدابير التي يكون المجلس قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدوليين، ولها أن تنظر في هذه التقارير وتناقشها.
- للجمعية العامة كذلك أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف مهما يكن منشأة، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر الرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم.
- لكن إذا عرضت عليها مسألة تقتضي اتخاذ عمل من أعمال المنع أو القمع وجب عليها إحالتها إلى مجلس الأمن، لأنه وحده المختص باتخاذ قرارات في هذا الشأن.

على الجمعية من ناحية أخرى أن تمتنع عن إبداء أي توصيات في نزاع ينظر فيه مجلس الأمن، ما لم يطلب منها المجلس ذلك وهذا التضييق على الجمعية العامة في ناحية نشاطها السياسي، قد يكون مرجعة، ما اثبتته التجارب من أن كثرة عدد الأعضاء فيها وما يتبعه من عدم المرونة ومن تشتت الآراء، قد يجعل منها أداة غير صالحة للفصل في المسائل السياسية الشائكة.

قد أدى استمرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرارات يواجه بها بعض المشاكل الحادة الي واجهت الأمم المتحدة، إلى مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٥٠ بإصدار ما يعرف بقرار الاتحاد من أجل السلم، وهو القرار الذي سمح بنقل سلطات مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، في تلك الأحوال التي يعجز فيها مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بصدد مسألة من المسائل التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

ب- الشؤون الأخرى:

يقابل التضييق على الجمعية العامة في مجال النشاط السياسي توسيع في اختصاصاتها في مجالات النشاط الأخرى، وقد جعل منها الميثاق الهيئة الأساسية التي تشرف على ما يعرض له من مسائل إدارية واقتصادية واجتماعية وإنسانية **فهي التي تقوم بـ:**

- ✓ انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين.
- ✓ انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأعضاء المختارين في مجلس الوصاية.
- ✓ انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية بالاشتراك مع مجلس الامن.
- ✓ تعيين الأمن العام بناء على توصية مجلس الأمن.

وتنص المادة ١٧ على أن:

- ١- تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدق عليها.
 - ٢- يتحمل الأعضاء نفقات المنظمة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة.
 - ٣- تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة.
- للجمعية العامة دور كبير في المساهمة في بيان صرح السلام الدولي، حيث أنها تنشئ دراسات وتشير بتوصيات بغرض إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي، وهو ما يؤدي بدوره إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة، بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء.

ج- كذلك للجمعية العامة دور في تعديل الميثاق:

للجمعية العامة أخيراً أن تنظر في تعديل أحكام الميثاق أو أن تقرر عقد مؤتمر عام لإجراء هذا التعديل ويصبح التعديل الذي تقره الجمعية العامة أو يقره المؤتمر نافذاً بموافقة ثلث الأعضاء عليه، وبعد أن يصدق عليه ثلثاً أعضاء الأمم المتحدة، على أن يكون من بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين.

ثالثاً: التصويت في الجمعية العامة:

يتميز نظام التصويت في الأمم المتحدة عما كان عليه في عصبة الأمم بأنه يتبع قاعدة الأغلبية وليس قاعدة الإجماع التي كانت كثيراً ما تشل عمل العصبة وتعطل صدور القرارات فيها.

فقد تقرر أن تصدر الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت في المسائل غير الهامة، وبأغلبية الثلثين في المسائل التي لها أهمية خاصة، وتشمل التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين.

ذلك تطبيقاً لنص المادة ١٨ من الميثاق التي ينص على أن:

- ١- يكون لكل عضو في الأمم المتحدة صوت واحد في الجمعية العامة.
- ٢- تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلثا الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.
- تشمل هذه المسائل : التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية، وقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة وقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها وفصل الأعضاء والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية والمسائل الخاصة بالميزانية.
- ٣- القرارات في المسائل الأخرى ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين - تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

فقد ميزت الفقرتان الثانية والثالثة بين نوعين من المسائل:

أ- النوع الأول :- المسائل العامة:

تصدر الجمعية العامة قراراتها بشأنها وفقاً للمادة ٢/١٨ بأغلبية ثلثا الأعضاء الحاضرين المشتركين في

التصويت. وتشمل هذه المسائل:

- ✓ التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي.
- ✓ انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين.
- ✓ انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- ✓ انتخاب أعضاء مجلس الوصاية.
- ✓ قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة.
- ✓ وقف الأعضاء عن التمتع بحقوق ومزايا العضوية.
- ✓ فصل الأعضاء.
- ✓ المسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية.
- ✓ المسائل الخاصة بالميزانية.
- ✓ تعديل الميثاق، أو الدعوة إلى عقد مؤتمر لإعادة النظر فيه.

ب- النوع الثاني :- المسائل الأخرى:

- يدخل في ذلك طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها الأغلبية البسيطة (خمسون بالمائة + واحد) من الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

س هـ : تكلم عن تشكيل ونظام التصويت داخل مجلس الامن ؟

عناصر الإجابة

أولاً: تشكيل مجلس الأمن
ثانياً: التصويت في مجلس الأمن:

أولاً: تشكيل مجلس الأمن:

يعد مجلس الأمن بمثابة الجهاز التنفيذي للمنظمة، وهو من أهم أجهزة الأمم المتحدة إذ يتكون من عدد قليل من الأعضاء، فضلاً عن التأثير البالغ للدول الخمس الكبرى في تكوينه ونشاطه. رغم حدوث العديد من التغيرات العالمية، إلا أن الغرض من مجلس الأمن وأهميته تظل ثابتة ويتمثل الغرض من الأمم المتحدة كما يقرر الميثاق في حفظ السلم والأمن الدوليين. يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضو منهم خمسة أعضاء دائمين وعشرة أعضاء آخرين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين **حيث تنص م ٢٣ من الميثاق على أنه:**

- ١- يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس.
- ٢- ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.
- ٣- يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.

س.ف/ اشرح نظام التصويت في مجلس الامن وفقاً لميثاق الامم المتحدة ؟

ثانياً: التصويت في مجلس الأمن:

تنص المادة السابعة والعشرون من الميثاق على أنه:

- ١- يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
- ٢- تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة أعضاء.
- ٣- تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينهم أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتحدة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس. ويستبعد العضو الدائم من حق التصويت في حالة دخوله في أي نزاع إذا كان هذا النزاع يستلزم اتخاذ إجراءات قسرية بشأنه بموجب الفصل السابع.

ولتفسير الأحكام الواردة في نص المادة ٢٧ هذه يجب أن نتناول بالبحث **ثلاث مسائل وهي:**

- ✓ **المسألة الأولى:-** التفريق بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية.
- ✓ **المسألة الثانية:-** والتمييز بين النزاع والموقف.
- ✓ **المسألة الثالثة:-** وأثر امتناع دولة دائمة العضوية عن التصويت على القرار المطروح للتصويت.

س ٦ : اشرح وظائف وسلطات مجلس الأمن مبيناً دوره في حفظ الأمن الدولي وحل المنازعات الدولية ؟

وظائف وسلطات مجلس الأمن:

يعد حفظ السلم والأمن الدوليين الاختصاص الاساسي للمجلس: وقد خوله الميثاق في هذا الشأن سلطات واسعة وهو يباشر إلى جانب ذلك بعض الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالشئون الإدارية والتنفيذية للأمم المتحدة.

يباشر مجلس الأمن في سبيل بلوغ الهدف الأساسي للهيئة وهو المحافظة على السلم والأمن الدوليين،

نوعين من الاختصاصات والسلطات:

- ✓ **النوع الأول** ← اختصاصات وسلطات مجلس الأمن في تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية: وهذا ما تولى إيضاحه ورسم حدوده الفصل السادس من الميثاق.
 - ✓ **النوع الثاني** ← اختصاصاته وسلطاته في قمع العدوان وبقية وجوه الإخلال بالسلم الدولي: وهذا ما تولى إيضاحه ورسم حدوده الفصل السابع من الميثاق.
- فعلى مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة السلم، إذا لم تُجد الوسائل السلمية، فإنه يلجأ إلى:

التدابير المباشرة التي لها صفة الجزاء، وهي نوعين:

١- **النوع الأول** ← التدابير غير العسكرية.

٢- **النوع الثاني** ← التدابير العسكرية.

س ٧ : اكتب في اختصاصات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ؟

أ- اختصاصات وسلطات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين:

لكي ينهض المجلس بمسؤولياته في المحافظة على السلم والأمن الدوليين زوده الميثاق

بنوعين من الاختصاصات والسلطات وهي:

النوع الأول: اختصاصات وسلطات مجلس الأمن في تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية:

- هذا ما تولى إيضاحه ورسم حدوده الفصل السادس من الميثاق، فقد قررت المادة ٣٨ أن "لمجلس الأمن إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً.
- الأصل أن تلجأ الدول الأعضاء إلى حل منازعاتها، بواسطة الطرق السلمية، بل ولكل دولة ليست عضواً في الأمم المتحدة أن تنبه المجلس إلى أي نزاع تكون طرفاً فيه، إذا كانت تقبل مقبلاً، بشأن هذا النزاع، التزامات الحل السلمي.
- لا تكون قرارات مجلس الأمن ملزمة إلا إذا كانت متعلقة بمنع أعمال الإخلال أو قمعها، أما بالنسبة للحل السلمي للمنازعات فليس للمجلس إلا سلطة إبداء المشورة أو التوصية.

النوع الثاني: - اختصاصاته وسلطاته في قمع العدوان وبقية وجوه الإخلال بالسلم الدولي:

- هذا ما تولى إيضاحه ورسم حدوده الفصل السابع من الميثاق.
- فعلى مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة السلم إذا لم تُجد الوسائل السلمية، وقيامه بدور الوساطة في تسوية أي نزاع إذا استفحل وتطور بحيث أصبح يخشى منه على السلم والأمن الدوليين، فهنا تبدأ مهمة المجلس الثانية، وفي هذه الحالة يقرر المجلس بداية.
- ✓ ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به، أم عملاً من أعمال العدوان.
- ✓ فإذا ما قرر ذلك فإنه يختار التدبير الملائم للحالة، فيقدم توصيات إلى أطراف النزاع، أو يعتمد على تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الميثاق لحفظ السلم والأمن الدولي تطبيقاً للمادة ٣٩.
- ✓ منعاً لتفاقم الموقف؛ فإن مجلس الأمن قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير الملائمة، يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم.

- تعتبر هذه التدابير تدابير تحفظية ومؤقتة، تهدف إلى منع اتساع دائرة الخلاف، ولذلك لا يكون القرار الصادر بشأنها ملزماً بطبيعته، وإن كان له قيمته السياسية والأدبية.
- إذا لم يأخذ المتنازعين بالتدابير المؤقتة "غير المباشرة" أو رأي المجلس من أول الأمر أن لا وجه لها، فإنه يلجأ إلى التدابير المباشرة التي لها صفة الجزاء.

وهي تنقسم إلى نوعين:

النوع الأول: تدابير غير عسكرية:

- لا تتطلب التدابير غير العسكرية استخدام القوة المسلحة وفقاً لنص المادة الواحدة والأربعين، ويطلب المجلس من أعضاء الأمم المتحدة تطبيقها، مثل وقف العلاقات الاقتصادية، والمواصلات الحديدية، والبحرية، والجوية، والبريدية، واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية.
- تختلف التدابير غير العسكرية عن التدابير المؤقتة في أن القرار الصادر من مجلس الأمن بشأنها يلزم الدول جميعاً، خلافاً للتوصيات التي قد يصدرها المجلس بالتطبيق للمادة الأربعين.
- ليس لأحدهم أن يحتج، في حالة عدم تنفيذ هذا القرار بأحكام المعاهدات التي يكون قد سبق له الارتباط بها مع الدولة التي اتخذ مجلس الأمن ضدها التدابير غير العسكرية.

النوع الثاني: التدابير العسكرية:

- تقوم بها القوات الجوية والبحرية والبرية، وتشمل المظاهرات والعمليات الحربية الأخرى التي تقتضيها ضرورة حفظ السلم أو إعادته إلى نصابه استناداً إلى المادة ٤٢.
- الفارق الأساسي بين التدابير التي تتطلب استخدام القوة المسلحة وتلك التي لا تتطلبها هو أن الأولى تتم عن طريق مجلس الأمن مباشرة أما الثانية فتتم عن طريق الدول الأعضاء.
- المفروض أن يلجأ المجلس أولاً إلى التدابير غير العسكرية فإن لم تكن مجدية فيلجأ إلى التدابير المسلحة، ما لم يكن الموقف يستدعي اللجوء مباشرة إلى التدابير العسكرية، كأن يقع اعتداء مفاجئ غير مشروع على دولة ما واكتسحت قوات الدولة المعتدية حدود الدولة المعتدى عليها، فهنا لا يحتمل الموقف البدء بالتدابير غير العسكرية، ويدعو إلى التدخل العسكري على الفور.
- لكي يتمكن مجلس الأمن من القيام بالتدابير العسكرية المشار إليها،

فقد نصت المادة الثالثة والأربعون من الميثاق على أن:

- ١- يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، بأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن، بناء على طلبه، وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة، ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومن ذلك حق المرور.
- ٢- يجب أن يحدد ذلك الاتفاق، أو تلك استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تُقدم.
- ٣- تجري المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

- تنص المادة الخامسة والأربعون على أنه "رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة، يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة، ويحدد مجلس الأمن قوة هذه الوحدات، ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق.

❁ قد فرض الميثاق أخيراً على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن يقوموا بتنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس لحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث تنص المادة ٢٥ على أن يتعهد أعضاء الامم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.

❁ أن يتضافروا على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي تقررهما.

لكن يشترط الميثاق:

١- **الشرط الأول:-** أن تكون قرارات المجلس في مجال حفظ السلم؛ ومن ثم فإن مجلس الأمن لا يملك سلطة اتخاذ قرارات ملزمة في مجالات لا تتصل بحفظ السلم، **مثال ذلك:** ما يصدر عن المجلس من قرارات بشأن قبول انضمام دول جديدة إلى الأمم المتحدة.

٢- **الشرط الثاني:-** أن تكون قرارات المجلس متفقة وأهداف ومبادئ الهيئة.

٣- **الشرط الثالث:-** ان تكون قرارات المجلس قد اتخذت وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

ب- اختصاصات وسلطات مجلس الأمن في مجال الشؤون الإدارية والتنفيذية للهيئة:

- يتولى مجلس الأمن، بالاشتراك مع الجمعية العامة سلطات إدارية معينة، **مثل:**

❁ سلطة قبول الأعضاء الجدد.

❁ إيقاف وفصل وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية.

❁ تعيين الأمن العام للأمم المتحدة.

❁ تحديد الشروط التي يجوز بموجبها لدولة غير عضو بالأمم المتحدة أن تنضم للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

❁ يتولى مجلس الأمن بمفرده تحديد الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى أمام المحكمة.

❁ يملك مجلس الأمن، بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية، إذا رأي ضرورة لذلك، أن يقدم توصياته أو يصدر قراراته باتخاذ ما يراه ملائماً من إجراءات لتنفيذها، في حالة امتناع أحد المتقاضين عن الالتزام بها.

❁ كما يختص مجلس الأمن بوضع الخطط اللازمة للتسلح حيث تنص المادة ٢٦ من الميثاق على أنه "رغبة في إقامة السلم والأمن الدوليين وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسلح، يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة ٤٧ عن وضع خطط تعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع المناهج اللازمة لتنظيم التسلح.

❁ كجزء من مهامه في حفظ السلم فإن المجلس يتمتع بسلطة التحقيق في أي نزاع، أو موقف من شأنه أن يؤدي إلى احتكاك دولي، أو يؤدي إلى ظهور نزاع دولي، لتحديد ما إذا كان استمرار النزاع أو الموقف يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

❁ عندما يظهر النزاع يتعين اللجوء إلى التفاوض، الوساطة، التوفيق، التحكيم، التسوية القضائية، اللجوء إلى الوكالات الإقليمية أو الترتيبات الإقليمية أو أي وسائل سلمية أخرى أولاً لتسوية هذا النزاع قبل اللجوء إلى عمل من أعمال القوة لحفظ السلم.



القسم الثاني



الصفحة	السؤال
ص ٣	س ١ : عرف المنظمة الاقليمية مبيناً عناصرها ؟
ص ٤ : ٥	س ٢ : اكتب في اهداف جامعة الدول العربية ؟
ص ٦ :	س ٣ : اشرح المبادئ الاساسية التي تحكم عمل جامعة الدول العربية ؟
ص ٧ : ٩	س ٤ : تكلم عن نظام العضوية في جامعة الدول العربية ؟
ص ٩ : ١١	س ٥ : تحدث بايجاز عن الاجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية ؟
ص ١٢ : ١٣	س ٦ : ما مضمون الحصانات والامتيازات المقررة لجامعة الدول العربية بصفتها منظمة دولية ؟ صيغة أخرى :- وضع حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية كمنظمة دولية ؟
ص ١٤ : ١٥	س ٧ : اشرح حصانات وامتيازات ممثلي الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية والعاملين في اطارها ؟
ص ١٦ :	س ٨ : وضع اهداف ومبادئ مجلس التعاون الخليجي ؟
ص ١٧ : ٢٠	س ٩ : وضع مزايا وحصانات مجلس التعاون الخليجي ؟
ص ٢١ : ٢٢	س ١٠ : تكلم عن احكام العضوية في مجلس التعاون الخليجي ؟
ص ٢٢ : ٢٤	س ١١ : تكلم عن اهداف ومبادئ الاتحاد الافريقي ؟



س ١ : عرف المنظمة الاقليمية مبيناً عناصرها ؟

عناصر الإجابة

أولاً : تعريف المنظمة الاقليمية :

ثانياً : عناصر المنظمة الاقليمية :

أولاً : تعريف المنظمة الاقليمية :

هيئة دولية دائمة ، مستقلة ، نشأت بموجب اتفاق ارادات مجموعة من الدول تجمع بينهم رابطة معينة ، بهدف تحقيق مصالح مشتركة بينهم .

ثانياً : عناصر المنظمة الاقليمية :

العنصر الأول : انشاء الدول الأعضاء في المنظمة إلى جماعة اقليمية واحدة :

يختلف الفقهاء حول المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه لتحديد ماهية الجماعة الاقليمية حيث ذهب بعض الفقهاء الى ضرورة اشتراط التجاور الجغرافي لتوافر وصف الاقليمية ومن ثم فإن المنظمة الاقليمية ينبغي ان تقتصر العضوية فيها علي دول متجاورة ولكن فريقاً آخر من الفقه يذهب الي ان الاقليمية لها مدلول في لا ينبغي بالضرورة ان يكون ملازماً للتجاور الجغرافي هذا المفهوم للجماعة الاقليمية حيث لا يجعلها بالضرورة قاصرة علي الجوار الجغرافي فالجوار الجغرافي هو احد مقومات وجود الجماعة الاقليمية الي جانب مقومات اخري وانتفاء عنصر الجوار الجغرافي لا يؤدي بالضرورة الي عدم توافر وصف الجماعة الاقليمية ولا يحول بالتالي دون امكانية نشوء منظمة دولية اقليمية لا تستند الي الروابط الجغرافية وانما تستند الي عناصر ومقومات اخري سمحت بإعتبار الدول الاعضاء فيها ينتمون الي جماعة اقليمية واحدة.

العنصر الثاني : النشئ مع أهداف ومبادئ الإهم المتحدة :

يتعين ان تكون اهداف ومبادئ المنظمة الدولية الاقليمية متسقة مع اهداف ومبادئ الأمم المتحدة .

العنصر الثالث : معالجة المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين :

وجوب ان تعالج المنظمات الاقليمية الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي .

العنصر الرابع : وجود وثيقة قانونية نُسند اليها المنظمة الدولية :

هذا الشرط لازم واساسي لقيام اي منظمة دولية حيث يجب ان تستند المنظمة الدولية في نشأتها الي وثيقة مكتوبة تأخذ شكل المعاهدة الدولية في الغالب من الأحوال وهذه الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية والتي يطلق عليها عادة وصف الميثاق .



س٢: اكتب في اهداف جامعة الدول العربية ؟

الهدف الاول : تحقيق المزيد من الوحدة بين الدول العربية:

طالبت بعض الحكومات العربية خلال المرحلة التحضيرية لإنشاء الجامعة بإقامة شكل من الوحدة أو الاتحاد بين الدول العربية يتميز بوجود حكومة أو سلطة مركزية يمكنها فرض إرادتها على الدول العربية الأعضاء بها وتوحيد سياسات هذه الدول في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء أخذ هذا الاتحاد الفيدرالي أو الكونفدرالي وكلن هذا الاتجاه لم يلق استجابة من جانب باقي الحكومات العربية كهيئة دولية لتنسيق السياسات بين الدول الأعضاء وتحقيق التعاون الاختياري فيما بينها ومع ذلك فإن بروتوكول الاسكندرية وميثاق جامعة الدول العربية قد عبرا تعبيراً واضحاً عن الرغبة ألا يقتصر الهدف من انشاء الجامعة على التعاون الاختياري وأن يكون علي رأس اهداف جامعة الدول العربية تحقيق المزيد من الوحدة بين الدول العربية .

تجدر الاشارة الي ان الجامعة العربية قد عرفت الكثير من الجهود والتطورات التي استهدفت تحقيق المزيد من الوحدة بين الدول العربية وخاصة بعد اتساع نطاق العضوية في الجامعة العربية .

الهدف الثاني : الحفاظ على استقلال الدول الأعضاء:

عانت الدول العربية من ويلات الاستعمار، وكانت الدول المؤسسة للجامعة حديثة عهد باستقلالها، ولذلك ان طبيعياً أن تهتم بصيانة استقلالها .

تطبيقاً لذلك ← تنص المادة السادسة من ميثاق الجامعة على أنه "إذا وقع اعتداء على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشي وقوعه، فللدولة المعتدى عليها أو المهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد فوراً، ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة لا يدخل في حساب الإجماع رأي الدولة المعتدية، وإذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس فلممثل تلك الدولة أن يطلب انعقاده للغاية المبينة في الفقرة السابقة، وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة حُق لأية دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده".

الهدف الثالث : نسوية الخلافات العربية بالطرق السلمية:

تقضي طبيعة الصلات بين الدول الأعضاء بالجامعة العربية ألا تكون للقوة مجالاً في أية منازعات تنشب بينهم؛ ولذلك فقد نصت المادة الخامسة من الميثاق على أنه "لا يجوز اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة".

بديلاً عن استخدام القوة فقد أجاز الميثاق للمتنازعين اللجوء إلى مجلس الجامعة لتسوية الخلاف بينهما فتنبص نفس المادة.. فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً..".

يمكن طبقاً لنص المادة الخامسة ذاتها أن تلجأ الدول المتنازعة إلى إحدى وسيلتين وهما:

أ- الوسيلة الأولى :- الوساطة:

يجوز للمجلس أن يدخل بصفته وسيطاً لمحاولة التوفيق بين الأطراف المتنازعة وتصدر قراراته في هذه الشأن بأغلبية الآراء.

ب- الوسيلة الثانية :- التحكيم:

يجوز أن يقوم المجلس بدور محكمة تحكيم في حالة لجوء دولتين أو أكثر من دول الجامعة إليه بهذه الصفة، وذلك في المنازعات التي لا تمس استقلال الدول أو سيادتها أو سلامة أراضيها، وتكون سلطة تقدير طبيعة النزاع للدول الأطراف ذاتها.

يؤخذ على الجامعة العربية في هذا الشأن أنها تفتقر إلى هيئة قضائية تابعة لها لحل المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء طبقاً لأحكام القانون الدولي.

الهدف الرابع : تحقيق التعاون في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

قد جاء هذا الهدف في المادة الثانية من الميثاق، حيث نصت على أنه من أغراض الجامعة أيضاً تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها في الشؤون الآتية.. الشؤون الاقتصادية المواصلات، الثقافة، الجنسية، الشؤون الاجتماعية، والشؤون الصحية. غير أن هذا التعدد لم يرد على سبيل الحصر، وإنما جاء على سبيل المثال؛ لأن جامعة الدول العربية منظمة إقليمية ذات أغراض عامة.

الهدف الخامس : تنسيق علاقات الدول الأعضاء مع بقية دول العالم:

يدخل ضمن أهداف الجامعة العربية العمل على تنسيق علاقات الدول العربية كمجموعة مع بقية دول العالم، فمن مهام الجامعة "تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسلام، ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية".

الهدف السادس : النظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها:

إذ يتعين على الجامعة، التي لم تضم عند قيامها كل الدول العربية، أن تنظر، باعتبارها رمزاً لوحدة العالم العربي بأسره، على حد تعبير ميثاقها، نظرة شاملة لأحوال البلاد العربية كلها، سواء الأعضاء، أو من لم تنضم إليها بعد من الدول لعدم حصولها على الاستقلال، وأن تعمل من أجل صالح كل هذه الدول وبالتعاون معها. إعمالاً لهذا الاتجاه، حرص الميثاق على أن يقرر، جواز اشتراك ممثلين عن الدول العربية غير الأعضاء في اللجان بل لقد أفرد الميثاق ملحقة خاصة بالتعاون بين الجامعة العربية، والبلاد غير الأعضاء من أجل العمل على صلاح هذه البلاد وتأمين مستقبلها.



س ٣: اشرح المبادئ الأساسية التي تحكم عمل جامعة الدول العربية ؟

المبدأ الأول: المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء:

تتمتع الدول الأعضاء داخل الجامعة بسيادتها؛ ولذا تلتزم الجامعة بالمحافظة عليها، وبعدم مباشرة غير الاختصاصات الممنوحة لها وفقاً للميثاق. ذلك أن الجامعة منظمة تقوم على أساس التعاون الاختياري بين الدول، وليست سلطة سياسية تغلو حكومات الدول الأعضاء.

أعضاء الجامعة متساوون في السيادة ← لذا يتمتعون داخل فروعها ولجانها بحقوق متساوية. ويترتب على ذلك أن يكون الإجماع شرطاً، كقاعدة عامة، لصدور القرارات الملزمة للأعضاء، وألا يكون هناك تمييز بين الأعضاء في التصويت، وإنما يكون لكل دولة صوت واحد.

المبدأ الثاني: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء:

مبدأ عدم التدخل من المبادئ المسلم بها في قانون المنظمات الدولية إقليمية كانت أم عالمية.

الملاحظ ← أن النص على هذه المبدأ جاء في أكثر من موضع في ميثاق جامعة الدول العربية، مرة بصورة صريحة وأخرى بصورة ضمنية، ويبدو أن إيراد هذا المبدأ والتأكيد عليه هو وسيلة لترغيب الدول العربية على الانضمام للجامعة، من خلال التأكيد على أن انضمامها للجامعة ليس من شأنه المساس بسيادتها أو استقلالها أو التدخل في شئونها الداخلية، فقد جاء في ديباجة الميثاق "... وحرصاً على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها..) ونصت المادة الثانية من الميثاق على أنه "الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها..) ونصت المادة الثامنة من الميثاق على أن "تحترم كل دولة من الدول المشتركة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول وتتعهد بألا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها".

المبدأ الثالث: دفع العدوان:

تنص المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية على أن يبلغ مجلسها بالعدوان الذي يقع على أية دولة من الدول الأعضاء، ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء. وبديهي أن تنفيذ هذه التدابير يقتضي تعاون الدول الأعضاء مع المجلس. وهذا ما أكدته المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي المبرمة بين البلاد الأعضاء في الجامعة والتي وافق عليها مجلسها في ١٣ أبريل سنة ١٩٥٠ من أن الدول المتعاقدة تعتبر كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو أكثر منها، أو على قواتها، اعتداء عليها جميعاً. ولذلك فإنها عملاً بحق الدفاع الشرعي، الفردي والجماعي، عن كيانها، تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة المعتدى عليها وبأن تأخذ على الفور منفردة ومجموعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لدفع الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما. واكتفت المادة السادسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لاتخاذ التدابير اللازمة عند وقوع أي اعتداء بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الدفاع المشترك، وبذلك تلافت المعاهدة الانتقادات الموجهة لنص المادة السادسة من ميثاق الجامعة، والتي تشترط الإجماع لاتخاذ التدابير اللازمة عند وقوع العدوان.

المبدأ الرابع: عدم جواز استخدام القوة في العلاقات بين الدول الأعضاء:

تضمن بروتوكول الاسكندرية نصاً يقرر بوضوح انه (لا يجوز علي كل حال اللجوء الي القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة ولكل دولة ان تعقد مع دولة اخري من دول الجامعة او غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الاحكام او روحها .



س ٤ : تكلم عن نظام العضوية في جامعة الدول العربية ؟

أولاً: اكتساب العضوية:

تنقسم العضوية في جامعة الدول العربية إلى عضوية أصلية، وعضوية بالانضمام.

أ- العضوية الأصلية:

التي ثبتت للدول المستقلة التي وقعت الميثاق عند إبرامه، ثم صدقت عليه، وهي سوريا، وشرق الأردن، والعراق، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، ومصر، واليمن.

س.ف: ماهي الشروط الواجب توافرها لانضمام دولة جديدة الى عضوية جامعة الدول العربية ؟

ب- العضوي بالانضمام:

التي تثبت للدول الراغبة في الانضمام إلى الجامعة بعد نشأتها. فقد نصت المادة الأولى من الميثاق على أن "لكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة؛ فإذا رغبت في الانضمام، قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب".

يتضح من هذا النص أنه يجب أن تتوافر عدة شروط في الدولة الراغبة في الانضمام، وهي:

١. **الشرط الأول :- أن تكون دولة** ← فلا تكتسب عضوية الجامعة إلا الوحدات السياسية التي تتوافر فيها عناصر الدولة.

٢. **الشرط الثاني :- أن تكون عربية** ← عضوية الجامعة قاصرة على الدول العربية، أي الدول التي تنتمي شعوبها إلى الأمة العربية، دون غيرها. ذلك أن الجامعة لم تقم استناداً إلى توافر عنصر التجاور الجغرافي، وإنما استناداً إلى عنصر القومية العربية.

٣. **الشرط الثالث :- أن تكون دولة مستقلة** ← ذلك أن المنظمات الدولية بصفة عامة، لا تقبل في عضويتها إلا الدول كاملة السيادة، باعتبار أن هذه الدول هي وحدها القادرة على تنفيذ التزامات ميثاق المنظمات الدولية وقراراتها.

يلاحظ أن ← العمل قد جرى على الأخذ بتفسير واسع لمعنى الدولة المستقلة؛ بحيث يكون المقصود به هو تمتع الدولة بقدر من الحكم الذاتي، ودخولها في علاقات خارجية مع عدد كبير من الدول. وعلى هذا الأساس منحت الجامعة العربية، بناء على اقتراح الحكومة المصرية في يونيو ١٩٦٧، العضوية الكاملة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

٤. **الشرط الرابع :- أن تقدم الدولة راغبة الانضمام طلباً للأمانة العامة** ← فلا بد من طلب كتابي تعبر فيه الدولة عن رغبتها في الانضمام، وتتعهد فيه بقبولها أحكام ميثاق الجامعة دون قيد ولا شرط، والوفاء بالتزامات العضوية؛ ثم يتولى أمين الجامعة العربية عرض رغبتها على مجلس الجامعة في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب، بل يجوز عرض الطلب في اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة.

٥. **الشرط الخامس :- أن يوافق مجلس الجامعة على الانضمام** ← فلا يعتبر الميثاق انضمام الدولة العربية المستقلة حقاً يثبت لها تلقائياً، وإنما لابد من الحصول على موافقة مجلس الجامعة على هذا الانضمام. لم ينص ميثاق الجامعة على بيان الأغلبية اللازمة لموافقة المجلس، مما دفع البعض إلى القول باشتراط الإجماع، باعتبار أنه القاعدة العامة للتصويت في الجامعة.

يرى الدكتور مفيد محمود شهاب أن تصويت المجلس بشأن قبول عضو جديد يخضع لقاعدة الأغلبية ويؤيد ذلك أن مجلس الجامعة وافق على انضمام دولة الكويت في ٢٠ يوليو عام ١٩٦١، رغم اعتراض العراق، الذي قاطع جلسات المجلس فترة، احتجاجاً على هذا القرار.

قد تم انضمام خمس عشرة دولة إلى جامعة الدول العربية إلى جانب مؤسسيها.

ثانياً: المتغيرات التي تطرأ على العضوية في جامعة الدول العربية (عوارض العضوية):

١- الانسحاب:

نص الميثاق على الانسحاب بصفة عامة، وأورد حالة خاصة له:

القاعدة العامة: الانسحاب غير الفوري:

قرر الميثاق في الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة منه على أن: لكل دولة عضو أن تنسحب من الجامعة إذا رأت هي ذلك، وبشرط أن تبلغ المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة. ولا شك أن ذلك يدل على أن الدولة لا تفقد عضويتها في الجامعة بمجرد إبلاغها المجلس بعزمها على الانسحاب منها، وإنما يترتب ذلك بعد سنة. الأمر الذي يعني أنها خلال هذه الفترة- بعد الإبلاغ وقبل انقضاء فترة السنة - تظل ملتزمة بكافة الالتزامات العضوية، وتتمتع أيضاً بكافة حقوقها، ويبدو أن الأخذ بمثل هذا الحل (عدم ترتيب أثر فوري للانسحاب) **يكمن في أمرين:**

- الأمر الأول :- إعطاء الدولة فرصة للتفكير، وإعادة تقييم الأمور، لعلها ترجع عن قرارها بالانسحاب من الجامعة.
- الأمر الثاني :- عدم حدوث هزة مفاجئة في هيكل الجامعة، وكيفية سيرها (خصوصاً تمويلها)، وذلك بتهيئة الأجواء لتقبل الوضع الجديد الناجم عن انسحاب إحدى الدول الأعضاء من الجامعة.

الاستثناء: (الانسحاب الفوري):

نص الميثاق أيضاً على حالة خاصة للانسحاب، هي حالة تعديل الميثاق، دون أن تقبل الدولة هذا التعديل. إذ في هذه الحالة، يجوز للدولة الانسحاب من الجامعة دون انتظار مدة السنة السابق الإشارة إليها، أي أن انسحابها يتم فوراً وتزول عنها صفة العضوية مباشرة.

٢- الفصل أو الطرد:

نص الميثاق في الفقرة الثانية من المادة ١٨ منه، على أن: "المجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول، عدا الدولة المشار إليها". وعلى ذلك يتطلب، لتوقيع عقوبة الفصل أو الطرد من جامعة الدول العربية، توافر شرطين هما:

أ- عدم قيام الدولة بالواجبات التي نص عليها الميثاق:

قد جاء نص الميثاق في هذا مطلقاً، بحيث يوحي بأنه يمكن توقيع هذا الجزاء على كل دولة لا تقوم بأي واجبات قررها الميثاق، حتى ولو كانت هذه الواجبات غير جوهرية أو غير أساسية، أو لمجرد مخالفة هذه الواجبات حتى ولو بطريقة غير متعمدة، إلا أنه يجب على المجلس أن يتروى كثيراً قبل تطبيق هذا الجزاء؛ **لأمرين:**

- الأمر الأول ← من المعروف أن الطرد أو الفصل لا تلجأ إليه أية منظمة دولية إلا بخصوص الانتهاكات الشديدة والعمدية والمتكررة للنصوص الأساسية للميثاق.
- الأمر الثاني ← لا تطبق المنظمات الدولية المعاصرة جزاء الطرد أو الفصل إلا كملجأ أخير؛ ذلك أن أية منظمة يجب أن تضم، لا أن تطرد أو تلفظ أعضائها، وعلى أية حال، لم يطبق هذا الجزاء على أية دولة عربية حتى الآن.

ب- صدور قرار الفصل من مجلس بالإجماع:

نظراً لخطورة قرار الفصل على التضامن العربي ذاته، فقد اشترط الميثاق أن يصدر القرار بإجماع الأصوات في مجلس الجامعة، فيما عدا صوت الدولة المطلوب فصلها.

يترتب على صدور قرار الفصل ← عدم تمتع الدولة المفصولة بحقوق العضوية، وعدم التزامها بالواجبات التي يفرضها الميثاق، ولا يجوز للدولة المفصولة أن تستعيد عضويتها في الجامعة إلا بطلب جديد.

٣- تجسيد العضوية:

١٥ ثارت هذه المسألة لمرة واحدة في تاريخ الجامعة، إذ على إثر توقيع اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩، قامت الدول العربية بنقل مقر الجامعة إلى تونس، ووقعت على مصر أيضاً جزاء "تجميد" عضويتها في الجامعة.

٤- فقد العضوية بسبب زوال الشخصية الدولية:

١٥ إذا فقدت إحدى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية شخصيتها القانونية الدولية؛ لاندماجها في دولة عربية أخرى، أو لغير ذلك من الأسباب، فإنها تفقد بالتالي عضويتها في الجامعة. مثال ذلك، عندما قامت الوحدة بين مصر وسوريا عام ١٩٥٨ ونشوء الجمهورية العربية المتحدة، حيث أصبحت الدولة الجديدة عضواً في الجامعة، وعندما وقع الانفصال استعادت كل من مصر وسوريا عضويتها في الجامعة لاستعادة كل منهما شخصيتها الدولية.



س هـ: تحدث بإيجاز عن الاجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية ؟

عناصر الإجابة

ثانياً : اللجان الدائمة:

أولاً : مجلس الجامعة العربية:

خامساً : البرلمان العربي:

رابعاً : مؤتمرات القمة:

ثالثاً : الأمانة العامة:

أولاً: مجلس الجامعة العربية

١٥ يعتبر مجلس الجامعة بمثابة الجهاز الرئيسي لها، ويختص بالإشراف على كل ما يدخل في أنشطة الجامعة، ويتشكل من ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة ومن مندوب فلسطين .

١٥ الأصل ← أن المجلس يعقد اجتماعاته في المقر الدائم لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إلا أنه من الجائز أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه، ويعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضره ممثلون لثلاثي الدول الأعضاء. ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس في كل دور انعقاد عادي .

س.ف: وضح بالتفصيل قواعد واحكام التصويت داخل مجلس جامعة الدول العربية واهم اختصاصاته ؟

أ) احكام التصويت داخل المجلس:

١. القاعدة ← ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله، وفي الحالتين تنفذ قرارات المجلس في كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية؛ وهذا يعني أن القرار لا يلزم إلا الدول التي وافقت عليه، ولا يكون ملزماً لجميع أعضاء الجامعة إلا إذا صدر بالإجماع.

٢. الاستثناء ← إذا كان الإجماع هو القاعدة العامة، فإن المادة السادسة عشرة من الميثاق تنص على الاكتفاء بأغلبية الآراء (الأغلبية البسيطة)، تكون القرارات نافذة في المسائل الآتية:

أ- المسألة الأولى :- شؤون الموظفين

ب- المسألة الثانية :- إقرار ميزانية الجامعة

ج- المسألة الثالثة :- وضع نظام داخلي لكل من المجلس واللجان والأمانة العامة

د- المسألة الرابعة :- تقرير فض الاجتماع.

٣. يوجد حكماً مماثلاً تنص عليه المادة السادسة من ميثاق الجامعة، الخاصة بوظيفة دفع العدوان عن الدول الأعضاء، والتي تنص على أن "يقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة لا يدخل في حساب الإجماع رأي الدولة المعتدية".

٤. تقضي الفقرة الأخيرة من الميثاق على أن يتوسط مجلس الجامعة في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين أية دولة من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينهما، وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.
٥. يكتفي بأغلبية الثلثين بالنسبة لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية، وأيضاً بالنسبة لتعيين الأمين العام للجامعة

س.ف: اذكر اختصاصات مجلس جامعة الدول العربية ؟

ب) اختصاصات مجلس الجامعة العربية:

- ١- اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة من أجل تنسيق خطط الدول الأعضاء، وتحقيق التعاون فيما بينها في الشؤون السياسية وغير السياسية.
- ٢- مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقات في المجالات المتصلة بأغراض الجامعة وغيرها .
- ٣- قيام المجلس بالوساطة في كل نزاع يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة أو غيرها، والعمل على الفصل في المنازعات التي يعرضها الأعضاء، بغرض إصدار قرار بوصفه هيئة تحكيم.
- ٤- إقرار التدابير اللازم لدفع أي اعتداء يقع أو يخشى وقوعه على دولة من الدول الأعضاء في الجامعة سواء من دولة أخرى أو من دولة غير عربية.
- ٥- إشراف المجلس على تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي تنشأ لكفالة الأمن والسلام ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
- ٦- قيام المجلس بتوقيع الجزاءات.
- ٧- اعتماد ميزانية الجامعة، والتي يقوم بإعدادها الأمين العام ويحدد المجلس كل حصة دولة من النفقات.
- ٨- تعيين الأمين العام للجامعة والأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين ووضع اللوائح المتصلة بشروط خدمة الموظفين.
- ٩- الوضع الداخلي لكل من المجلس، واللجان، والأمانة العامة.

ثانياً: اللجان الدائمة:

- تم تشكيل اللجان الدائمة الآتية: اللجنة السياسية، اللجنة الثقافية، اللجنة الاقتصادية، لجنة المواصلات، اللجنة الاجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الإعلام، لجنة خبراء البترول، لجنة الأرصاد الجوية، اللجنة الصحية، لجنة الشؤون المالية والإدارية، لجنة حقوق الإنسان، مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
- 📌 **مهمة هذه اللجان** ← تتولى هذه اللجان الأعمال الفنية والتحضيرية لقواعد التعاون بين الدول الأعضاء .
- 📌 هذه اللجان لا تملك سلطة إصدار قرارات موجهة إلى الدول الأعضاء، كما هو الحال بالنسبة للمجلس، وإنما تقتصر وظيفتها على إعداد هذه الاتفاقات، والتي يتوقف انضمام كل دولة عضو إليها على محض إرادتها، شأنها في ذلك شأن أية اتفاقية دولية تبرم خارج إطار الجامعة.

ثالثاً: الأمانة العامة:

- 📌 الهيئة الإدارية للجامعة والجهاز التنفيذي لمجلس الجامعة والمجالس الوزارية المتخصصة .
- 📌 **الأمانة العامة للجامعة العربية تتكون من الأمين العام والأمناء المساعدين وعدد كاف من الموظفين.**

١) الأمين العام لجامعة الدول العربية:

- 📌 **المقصود بالأمين العام** ← الموظف الإداري الأكبر في الجامعة، وبالتالي لا يعد ممثلاً لأية دول عضو في الجامعة، ولا يتلقى تعليماته من أي منهما، وإنما هو ممثل الجامعة والناطق باسمها، ويعمل لحسابها .

أ) تعيين الأمين العام:

- 📌 يكون الأمين العام في درجة سفير، وينتخب من قبل المجلس- بأكثرية ثلثي دول الجامعة- لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بصورة مطلقة.

س.ف: اذكر اختصاصات الأمين العام لجامعة الدول العربية ؟

ب) اختصاصات الأمين العام:

الاختصاصات الإدارية: من أهمها:

- تحديد تاريخ انعقاد مجلس الجامعة.
- توجيه الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الجامعة وللجان.
- تنظيم سكرتارية المجلس وسكرتارية اللجان التي يؤلفها المجلس واللجان الدائمة.
- إعداد مشروع ميزانية الجامعة.
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجان.

الاختصاصات السياسية، من أهمها:

- حضور اجتماعات مجلس الجامعة والاشتراك في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه.
- تقديم تقارير أو بيانات شفوية عن أي مسألة يبحثها المجلس.
- توجيه نظر المجلس أية مسألة قد تسيء إلى العلاقات بين الدول الأعضاء.

٢) الأمناء العامون المساعدون ومستشارو الأمين العام:

- يعين الأمين العام، بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة. ويكون الأمناء المساعدون في درجة وزراء مفوضين يعاونون الأمين العام مهامه .

٣) موظفو الأمانة العامة:

- موظفون ينتمون إلى مختلف الدول العربية، وتُسند إليهم المهام الفنية والإدارية في الأمانة العامة .

رابعاً: مؤتمرات القمة:

تعريف مؤتمرات القمة العربية:

- تلك المؤتمرات التي يعقدها رؤساء الدول والملوك والزعماء العرب ، وتهدف إلى تنسيق السياسات العربية، أو بحث مسائل تهم الدول العربية .

بناءً على ذلك، يشترط كي تكون الاجتماعات مؤتمرات قمة أن يتوافر الآتي:

- أ- أن يكون المؤتمر على مستوى الرؤساء والزعماء والملوك .
- ب- أن يكون الهدف من المؤتمر هو بحث مسائل ذات بُعد عام يهم كل القادة أو الزعماء .

مواعيد انعقاد مؤتمرات القمة العربية:

- ١- ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس.
- ٢- عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام بطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء".

مكان انعقاد القمة:

- يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعه على مستوى القمة في دوراته العادية في مقر الجامعة بالقاهرة، على أنه يجوز للدولة التي ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا ما رغبت في ذلك .

نظام التصويت في مؤتمر القمة:

- تصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء.
- فحضور ثلثي الأعضاء يمثل النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي دورة للمجلس، واعتماد القرارات يكون بتوافق الآراء، أي أنه لا مجال لقاعدة الإجماع، والاستثناء على هذه القاعدة (قرارات الوساطة والتحكيم بأغلبية الآراء وفصل دولة عضو من الجامعة إذا أخلت بواجبات الميثاق، فهذا لابد من إجماع الدول) .

خامساً: البرلمان العربي:

يتولى البرلمان العربي الانتقالي الاختصاصات التالية:

- البحث في سبل تعزيز العلاقات العربية في إطار ميثاق الجامعة .
- مناقشة المسائل التي يُحيلها إليه مجلس الجامعة على مستوى القمة .
- مناقشة مشاريع الاتفاقيات الجماعية بين الدول العربية التي يحيلها مجلس الجامعة إليه.
- إقامة علاقات تعاون مع الاتحادات البرلمانية والبرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية، بما يخدم مصالح الأمة العربية والامن والسلم والاستقرار في المنطقة.

س ٦: ما مضمون الحصانات والامتيازات المقررة لجامعة الدول العربية بصفتها منظمة دولية ؟ صيغة أخرى :- وضع حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية كمنظمة دولية ؟

حصانات وامتيازات الجامعة كمنظمة دولية:

١- الشخصية القانونية من حيث أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها ، والتقاضي :

☞ معنى ذلك أن الجامعة تتمتع بالشخصية القانونية داخل الأنظمة الوطنية للدول. وهي أيضاً تتمتع بالشخصية الدولية .

٢- حصانة أموال الجامعة الثابتة والمنقولة ، وعدم جواز خضوعها لإجراءات الحجز أو التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة :

☞ من المعروف أن أموال المنظمات الدولية وأصولها وممتلكاتها تتمتع أياً كانت وأياً كان الحائز لها بحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي نوع من أنواع الإكراه التنفيذي أو القضائي أو التشريعي.

☞ يرجع ذلك إلى أمرين:

☞ **الامر الأول** ← أن ذلك ضروري لتجسيد المنظمة لأنشطتها ولاختصاصاتها من الناحية الواقعية، على أساس أن المال هو عصب الحياة وبدونه تصبح ممارسة المنظمة لأنشطتها خالية أو مفرغة من أي معنى، الأمر الذي يحتم تمتع تلك الأموال بالحصانة ضد أي إجراء تتخذه دولة المقر.

☞ **الامر الثاني** ← أن الدول في اتفاقات المقر والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمات الدولية قد اعترفت لها بالحق في تملك "**الأموال الثابتة والمنقولة**"، وهو أمر يحتم عدم إفراغ هذا الاعتراف من محتواه بالسماح بالاعتداء على تلك الأموال تحت أي شكل كان، ولو تم ذلك بطريق غير مباشر (كأن تكون الأموال تحت يد المنظمة لحساب شخص آخر).

☞ **قد نصت اتفاقية حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية المادة (٢) منها على مايلي** ← "تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أم منقولة وموجوداتها أينما تكون وأياً كان حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحة على ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ.

☞ **تضيف المادة (٣)** ← "حرمة المباني التي تشغلها جامعة الدول العربية أينما وجدت في أقاليم الدول الأعضاء مصونة، ولا تخضع أموالها أو موجوداتها لإجراءات التفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أو ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية".

☞ **معنى ذلك** ← أن أموال وموجودات الجامعة تتمتع بالحصانة ضد أي إجراء جبري، سواء كانت تلك الأموال والموجودات ثابتة (عقارات مثلاً) أو منقولة (سيارات أو أموال سائلة أو طرود مثلاً). ولا يرد على ذلك سوى استثناء وحيد، وهو: **تنازل الأمين العام** عن تلك الحصانة صراحة، أي أن التنازل الضمني لا ينتج أي أثر. ولا يجوز أن يتناول هذا التنازل **إجراءات التنفيذ**، الأمر الذي يعني أنه ليس من سلطة الأمين العام للجامعة إصدار تنازل بخصوص إجراءات التنفيذ على تلك الأموال.

٣- حرمة المحفوظات والوثائق :

☞ لا يجوز انتهاك حرمة وثائق ومحفوظات وأرشيف المنظمة أو تلك التي تكون في حيازتها أينما وجدت وفي أي يد كانت. ويسري ذلك على جميع سلطات الدولة المضيفة، بما في ذلك المحاكم والتي لا يجوز لها بالتالي - وإلا اعتدت على حصانة وثائق المنظمة- أن تصدر أمراً إليها بالكشف عن وثائق معينة أو إيداعها للاطلاع عليها أو غير ذلك من الأمور.

☞ **قد نصت المادة (٤) من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية، على:** "حرمة المحفوظات والوثائق بأنواعها كافة مصونة، سواء كانت خاصة بجامعة الدول العربية أو في حيازتها".

🌟 نظراً لعمومية النص السابق، فإن حدود تطبيقه تتمثل في ثلاثة أمور:

🌟 **الأمر الأول :- من الناحية الموضوعية** ← ينطبق النص السابق على كافة المحفوظات والوثائق.

🌟 **الأمر الثاني :- من الناحية المكانية** ← تسري الحرمة أو الحصانة على المحفوظات والوثائق أينما وجدت، وفي

أي يد كانت. وعلى ذلك لا يرتبط تمتعها بالحرمة بضرورة تواجدتها داخل مقر الجامعة، وإنما تتمتع بها حتى ولو وجدت خارج مقرها.

🌟 **الأمر الثالث:- من الناحية الشخصية** ← تسري الحرمة على المحفوظات والوثائق، سواء كانت خاصة بالجامعة،

أو كانت في حيازتها (مثلاً لكونها خاصة بدولة، أو بمنظمة دولية أخرى، أو حتى بفرد عادي) إلى آخره.

٤- حرية حيازة وتحويل العملات:

🌟 تتمتع جامعة الدول العربية بالمزايا المالية التالية:

أ- **التسهيلات المالية:** فيجوز الجامعة:

🌟 **أولاً** ← أن تحوز عملات ورقية وغيرها وأن تكون لها حسابات بأية عملة تشاء حسب القوانين والأنظمة المرعية في الدول الأعضاء.

🌟 **ثانياً** ← أن تتلقى تلك العملات وأن تنقلها من دولة إلى أخرى أو في داخل الدولة ذاتها وأن تحولها إلى أية عملة تشاء حسب القوانين المرعية. إلا أنه لا يجوز للجامعة أن تخرج من دولة -بالمخالفة للقوانين السارية فيها- قدرأ من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلته منها إلى تلك الدولة.

🌟 **ب- الإعفاء من الضرائب والرسوم:**

🌟 تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها بالإعفاء من:

🌟 الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات مرافق عامة.

🌟 الرسوم الجمركية، والقوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده الجامعة أو تصدره من أدوات ومواد خاصة باستعمالها أداة لمهمتها الرسمية، ولا يجوز لها بيع ما تستورده- وهو معفي من الرسوم الجمركية- إلا بموافقة حكومة الدولة صاحبة الشأن.

🌟 الرسوم الجمركية على ما تستورده الجامعة من المطبوعات الخاصة بها.

٥- تتمتع رسائل الجامعة بمعاملة لا تقل عن الوضع المقرر للبعثات الدبلوماسية

🌟 لها استعمال الرمز في رسائلها وإرسال حقيبة دبلوماسية أو حامل لها يكون لها نفس الوضع المقرر بخصوص البعثات الدبلوماسية.

٦- حرمة مباني الجامعة مصونة:

🌟 على الجامعة أن تحرم استعمال مبانيها كملجأ لأي شخص.

س٧: اشرح حصانات وامتيازات ممثلي الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية والعاملين في إطارها ؟

عناصر الإجابة

أولاً : حصانات وامتيازات ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة ::
ثانياً : الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها العاملون في إطار الجامعة:

أولاً :- حصانات وامتيازات ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة:

يمثل الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية مندوبون دائمون معتمدون لدى الجامعة، وكذلك وفود تُرسلها الدول لتمثيلها أمام أجهزة الجامعة.

١- المندوب الدائم:

يمثل المندوب الدائم دولته بصفة مستمرة لدى الجامعة، ويعمل على حماية مصالح دولته لدى الجامعة، كما يقوم بالتفاوض معها، كما يتتبع الأحداث في الجامعة ويرسل تقريراً بذلك إلى دولته. يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء المندوبين الدائمين وأعضاء اللجان الدائمة. يتمتع المندوبون الدائمون- مدة تمثيلهم لدولهم في هيئات جامعة الدول العربية- بما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون.

٢- الوفود:

للدول أن ترسل وفداً لحضور اجتماعات أحد هيئات الجامعة أو لحضور مؤتمر. ويتكون الوفد من رئيس وعدد من الممثلين ومساعدتهم والخبراء الفنيين والسكرتيرين الموفدين معهم. ويتم إرسال ممثلي الدول إلى الجامعة ولا يهم في ذلك أن توجد علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدول المرسله والدولة المضيفة. يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء ممثلي الدول، وتُمنح وفود الدول (ممثلهم) عدداً من

الحصانات والامتيازات؛ الغرض من منحها هو أن يتمتعوا بالاستقلال أثناء تأدية وظائفهم. يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الهيئات الرئيسية أو الفرعية والمؤتمرات التي تدعو إليها الجامعة أثناء قيامهم بأعمالهم وسفرهم إلى مقر اجتماعهم وعودتهم منها بالحصانات والامتيازات الآتية:

١. عدم جواز القبض عليهم، أو حجزهم، أو حجز أمتعتهم الشخصية.
٢. الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم قولاً أو كتابة أو عملاً بوصفهم ممثلين لدولهم.
٣. حرمة المحررات والوثائق.
٤. حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم برسول خاص أو في حقائب مختومة.
٥. حق إعفائهم وزوجاتهم من جميع قيود الإقامة من الإجراءات الخاصة بقيد الأجانب ومن كل التزامات الخدمة الوطنية (العسكرية) في البلاد التي يدخلونها أو التي يمرون بها أثناء قيامهم بعملهم.
٦. التسهيلات التي تُمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة.
٧. الحصانات والتسهيلات التي تُمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
٨. الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات التي لا تتعارض مع ما سبق ذكره مما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون مع استثناء الإعفاء من ضريبة الإنتاج ومن الرسوم الجمركية على الأشياء المستوردة غير أمتعتهم الشخصية.

تستمر الحصانة القضائية الممنوحة لممثلي الدول الأعضاء والخاصة بأقوالهم وكتاباتهم بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية حتى بعد زوال صفتهم التمثيلية؛ وذلك حتى لا يخشى الممثلون من إبداء أقوالهم في المؤتمرات وأعمال اللجان المختلفة بالجامعة العربية.

لا تُمنح المزايا والحصانات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة، ولكن ضماناً لتمتعهم بكامل استقلالهم في أداء أعمالهم، ولذلك يجب على الدول الأعضاء رفع الحصانة عن ممثليها في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة، أو أن رفعها لا يؤثر على الغرض الذي من أجله مُنحت، أي أن رفع الحصانة عن ممثل الدولة يكون من قبل الدولة التي يمثلها وليس من قبل الجامعة.

لا يتمتع ممثلو الدول في جامعة الدول العربية بالحصانات في مواجهة سلطات الدولة الذين هم من رعاياها أو يمثلونها أو كانوا يمثلونها. فللدولة أن تُحاسب ممثليها عن تصرفاتهم حتى وإن كانت هذه التصرفات تتمتع بالحصانة في الدولة المضيفة.

ثانياً: - الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها العاملون في إطار الجامعة:

هناك طوائف ثلاث تتمتع بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية: أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجان الجامعة، والموظفون الذي ينص عليهم النظام الداخلي.

لا تتور صعوبة ما حول منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية لمندوبي الدول لدى المجلس أول لدى اللجان الخاصة؛ ذلك أن صفتهم التمثيلية تقتضي مثل هذا المنح.

بالنسبة لموظفي الجامعة فإن الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل .

١- الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها كافة موظفي الجامعة:

يتمتع كافة موظفي الأمانة في الجامعة العربية بعدة حصانات وامتيازات بعضها قضائي حيث يتمتع خضوعهم للاختصاص القضائي الوطني لمساءلتهم عن التصرفات التي تصدر عنهم أثناء تأديتهم لأعمالهم، وبعضها مالي حيث يتمتعون بعدة إعفاءات مالية مثل الإعفاء الضريبي على مرتباتهم والمكافآت التي يتقاضونها من الجامعة، على أن الإعفاء لا يمتد إلى غير ما ذكر من دخول.

يمكن أن يضاف إلى الامتيازات التي يتمتع بها موظفو الأمانة العامة الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية، بشرط أن يدرج ضمن كشوف خاصة يعدها الأمين العام، ويعتمدها من الحكومة صاحبة الشأن (أي حكومة الدولة التي يتمتع الموظف بجنسيتها).

هناك امتيازات يتمتع بها الموظفون الذين لا يدخلون في طائفة الموظفين المذكورين في الحالة السابقة. وعندئذ فإن ما يتمتعون به من امتيازات يقتصر عن تأجيل تنفيذ التزاماتهم بالخدمة الوطنية .

كذلك هناك طائفة من الامتيازات لا يتصور أن يتمتع بها سوى الوطنيون الذين لا يحملون جنسية دولة المقر، مثل القواعد الخاصة بقيد الأجانب وإجراءات الإقامة والهجرة، والتسهيلات التي تمنح لهم عند عودتهم لأوطانهم، وكذلك الرسوم الجمركية عن الأمتعة التي يحملونها معهم عند استلامهم لأعمالهم في دولة المقر.

٢- الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها كبار موظفي الجامعة:

يقصد بكبار موظفي الأمانة العامة، الأمين العام للجامعة والأمناء المساعدون والموظفون الرئيسيون، ويتمتع هؤلاء وأسرهم بالمزايا والحصانات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون.

٣- الخبراء المنتدبون لمهام مؤقتة:

يتمتعون بحصانة قضائية فقط بالنسبة لما يصدر عنهم من تصرفات بصفتهم الرسمية، كما أنهم يتمتعون ببعض الحصانات الأخرى أهمها الحصانة الشخصية.



س ٨: وضع اهداف ومبادئ مجلس التعاون الخليجي ؟

أولاً: أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

- ١- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
- ٢- تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
- ٣- وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، بما في ذلك الشؤون الآتية:
 - أ- الشؤون الاقتصادية والمالية.
 - ب- الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات.
 - ج- الشؤون التعليمية والثقافية.
 - د- الشؤون الاجتماعية والصحية.
 - هـ- الشؤون الإعلامية والسياحية.
 - و- الشؤون التشريعية والإدارية.
- ٤- دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة .
- ٥- بالإضافة إلى تلك الأهداف، توجد بعض الأهداف الأخرى التي لا يتصور ألا يتغياها مجلس التعاون .

١- الهدف الأول :- حفظ السلم والأمن الخليجين:

- يهدف مجلس التعاون إلى حفظ السلم والأمن بين أعضائه، وهو ما يساهم في تحقيق السلم والأمن في المنطقة كلها وفي العالم بأكمله؛ لأن السلم والأمن لا يمكن تجزئتهما.
- الدليل على استهداف المجلس لحفظ السلم والأمن** ← أنه من ناحية أقام هيئة لتسوية المنازعات بين أعضائه بالطرق السلمية. ومن ناحية أخرى فإن موقف المجلس واضح في إنهاء مشاكل المنطقة بالطرق السلمية؛ حيث نادى بوضع حد لحرب الخليج .

٢- الهدف الثاني :- التنسيق والتكامل والترابط:

- هذا التنسيق والتكامل والترابط، يشمل كل مجالات عمل المجلس، اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
- قد اتخذ المجلس خطوات لتنفيذ هذا الهدف: منها عقد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين الدول الأعضاء في ٨ يونيو ١٩٨١م، واتفاقية مؤسسة الخليج للاستثمار في ١٠ نوفمبر سنة ١٩٨٢م.

٣- الهدف الثالث :- التقدم العلمي والتقني:

- هذا هدف طبيعي تتمناه الدول فرادى ومجتمعة، وقد ذكرت الفقرة الرابعة من المادة الرابعة مجالات متعددة، مثل الصناعة والتعدين والزراعة ... وغيرها .

٤- الهدف الرابع :- وحدة دول المجلس:

- أوضحت ديباجة النظام الاساسي لمجلس التعاون صراحة ان وحدة دول المجلس هدف له وذلك بنها (وصولاً إلى وحدة دولها) بيد ان هذه الوحدة هي الهدف البعيد او النهائي فهي تأتي في نهاية المطاف بعد توحيد مختلف الانظمة واستقرار هذا التوحيد تماماً بحيث تبدو الوحدة واقعاً علمياً قبل ان تعلن رسمياً .

ثانياً: مبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

١- المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء:

- مبدأ تعتنقه مواثيق المنظمات الدولية عموماً مثل منظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وغيرهما. ويتضح هذا المبدأ من المساواة في الحقوق والواجبات بين الدول الأعضاء؛ فكل عضو له صوت واحد في المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، وتصدر القرارات بالإجماع في المسائل الموضوعية، ولا تملك أي دولة حقاً تتميز به على غيرها من الدول الأخرى الأعضاء في المجلس.

٢- منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وحل المنازعات بالطرق السلمية:

- نصت المادة العاشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي على إنشاء هيئة تسوية المنازعات؛ ويعني هذا بوضوح أن المجلس لا يقبل تسوية النزاعات التي قد تحدث بين أعضائه إلا بالطرق السلمية، ومن ثم يحظر عليهم اللجوء إلى القوة فيما بينهم.

٣- عدم التدخل في الشؤون الداخلية:

- يؤمن أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية إيماناً وثيقاً، مما ساهم في الحيولة دون إثارة ما يمكن أن يبرر على أنه تدخل في الشؤون الداخلية. إلا أن الأعضاء يعملون على توحيد سياستهم الداخلية والخارجية تمهيداً للوصول إلى وحدة دوله. فقد وحد أعضاؤه التعريف الجمركية، وسمحوا بفتح فروع للبنوك الوطنية في أقاليم الدول الأعضاء .

س ٩: وضع مزايا وحصانات مجلس التعاون الخليجي ؟

أساس وأسباب منح الحصانات والامتيازات لمجلس التعاون

- يتمثل السبب الرئيسي في منح الحصانات والامتيازات إلى المنظمات الدولية في فكرة المصلحة الوظيفية. ذلك أن تحقيق فعالية هذه المنظمات وخصوصاً تحقيقها لأهدافها ووظائفها يمثلان الأساس القانوني الذي من أجله منحت تلك الحصانات والمزايا .
- كذلك تعتبر تلك المزايا والحصانات خروجاً على القانون العام - يقصد بذلك القواعد العامة للقانون - المطبق داخل الدولة المضيفة، الأمر الذي يحتم أن يكون ذلك الخروج مبرراً فقط لأسباب وظيفية.
- يتمثل الغرض أيضاً من تلك الحصانات والمزايا في كفالة تحقيق العمل المشترك، وكذلك تحقيق المساواة بين الدول أعضاء هذه المنظمات؛ وذلك بمنع دولة المقر أو الدولة المضيفة التي تمارس المنظمة فوق أرضها أنشطتها من أن تتمتع، نتيجة لاختصاصها الإقليمي، بوضع متميز بالنسبة لباقي الدول الأعضاء.

أنواع الحصانات والامتيازات الممنوحة لمجلس التعاون**النوع الاول: مزايا وحصانات مجلس التعاون الخليجي كمنظمة دولية****أولاً: حصانة أموال وموجودات مجلس التعاون:**

- تتمتع أموال المنظمة وأصولها وممتلكاتها أينما كانت وأياً ان الحائز لها بحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي نوع من أنواع الإكراه التنفيذي أو القضائي أو التشريعي. فهنا تتمتع المنظمة بالحصانة القضائية ولا يجوز لها التنازل عنها أو رفع الحصانة القضائية إلا في حالات محددة وبطريقة صريحة.
- كذلك يتمتع مجلس التعاون بالحصانة القضائية في أقاليم الدول الأعضاء دون أن يخضع لأي قانون داخلي لأي دولة من الدول الست الأعضاء فيه .

ثانياً: حرمة المباني والأماكن التي يشغلها المجلس:

- حصانة مباني المنظمات الدولية سواء العالمية منها أو الإقليمية، لا يختلف من منظمة إلى أخرى، بل لقد تواتر النص عليها دائماً باعتبارها مجموع من الحقوق اللازمة لمباشرة وظائفها، والغرض من حماية مباني المنظمة هو الحفاظ على كرامة المنظمة وضمان استقلالها، وهو أمر لازم لتحقيق أغراضها.

يجب على دولة المقر ما يأتي:

- ١- التزام الدولة المضيفة- بحماية مباني المنظمة (أي التي تشغلها المنظمة على إقليمها).
 - ٢- الالتزام بعدم التعرض للمباني التي تستخدمها البعثات الدبلوماسية، وهناك بعض الحالات المستثناة من المبدأ العام (وهو عدم دخول مباني المنظمة)، **تتمثل هذه الحالات في الآتي:**
 - **الحالة الأولى** ← **حالة الدفاع الشرعي** ← فقد تعطي بعض الاتفاقيات التي تتم بين المنظمة ودولة المقر بأن تقوم الثانية بالمحافظة على المباني التي تشغلها المنظمة وتلتزم بحمايتها، ومع ذلك فمصلحة الدولة في بقائها في المرتبة الأولى، وبالتالي من حقها الدفاع الشرعي لمواجهة الخطر.
 - **الحالة الثانية** ← **أحوال الضرورة** ← كحالة الحريق أو القيام بارتكاب جريمة داخل المبنى، فحالة القوة القاهرة تعتبر إذنًا ضمنيًا لدخول المبنى.
 - **الحالة الثالثة** ← يوجد التزام على المنظمة بعدم السماح باللجوء السياسي أو لجوء الفارين من العدالة، وهنا يحق لدولة المقر أن تقوم بالدخول دون إذن للقبض عليهم.
- هذه هي النظرية العامة لحرمة مباني المنظمات الدولية العالمية والإقليمية، وهذا ينطبق أيضاً على المباني التي يشغلها مجلس التعاون على إقليم المملكة العربية السعودية.

ثالثاً: حصانة وثائق ومحفوظات مجلس التعاون:

لا يجوز انتهاك حرمة وثائق ومحفوظات وأرشيف المنظمة أو تلك التي قد تكون في حيازتها أينما وجدت وفي أي يد كانت. ويسري ذلك على جميع سلطات الدولة المضيقة، بما في ذلك المحاكم والتي لا يجوز لها أن تصدر أمراً إليها بالكشف عن وثائق معينة أو إيداعها للاطلاع عليها أو غير ذلك من الأمور.

قد نصت المادة ٣/٢ من اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون، على أن: "للمحفوظات والوثائق بأنواعها كافة حرمة سواء كانت خاصة بمجلس التعاون أو كانت في حيازته".

تدعو عمومية النص السابق إلى القول أن حدود تطبيقه تتمثل في ثلاثة أمور:

- **الأمر الأول :- من الناحية الموضوعية** ← يطبق النص السابق على كافة المحفوظات والوثائق.
- **الأمر الثاني :- من الناحية المكانية** ← تسري الحرمة أو الحصانة على المحفوظات والوثائق أينما وجدت، وفي أي يد كانت. وعلى ذلك لا يرتبط تمتعها بالحرمة بضرورة تواجدها داخل مقر المجلس، وإنما تتمتع بها حتى لو وجدت خارج مقره.
- **الأمر الثالث :- من الناحية الشخصية** ← تسري الحرمة على المحفوظات والوثائق، سواء كانت خاصة بمجلس التعاون، أو كانت في حيازته (مثلاً كونها خاصة بدولة، أو بمنظمة دولي أخرى، أو حتى بفرد عادي .. إلى آخره).

رابعاً: حرية مراسلات المجلس وحرية الاتصال:

يتمتع مجلس التعاون كغيره من المنظمات الدولية بحرية الاتصال، وكذلك إرسال الرسائل، فقد نصت المادة الثامنة من اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون على أن "تعامل الرسائل الخاصة بمجلس التعاون في إقليم كل دولة عضو معاملة لا تقل امتيازاً عن معاملة تلك الدول لرسائل أية دولة أخرى. وتشير المادة التاسعة إلى أن "لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استعمال الرمز في رسائله أو إرسال مكاتباته بواسطة رسول خاص أو بحقائب دبلوماسية ويتمتع الرسول والحقائب الدبلوماسية بنفس المزايا والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية في الدول الأعضاء".

خامساً: الامتيازات المالية والإعفاءات الضريبية:**(١) الامتيازات المالية والنقدية:**

"يكون للمجلس الحرية الكاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن يخضع لأية قيود مالية أو تنظيمية أو أمر بإيقاف تسديد الديون مهما كانت وتتمثل هذه التصرفات في:

- أ- حيازة النقود من مختلف العملات وأن تكون له حسابات بأية عملة يشاء.
- ب- تلقي تلك العملات ونقلها من دولة إلى أخرى أو في داخل الدولة ذاتها وتحويلها إلى أية عملة يشاء." لكن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما وُضع لها بعض القيود، لذلك جاء نص المادة الخامسة من تلك الاتفاقية ليوضح هذه القيود والتي تتمثل في: ضرورة أن يراعي المجلس عند مباشرته هذه الحقوق ما تبديه الدول الأعضاء من ملاحظات وما تقترحه من توصيات، بما لا يتعارض مع مصلحة المجلس.

(٢) الإعفاء من الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية:

يعفى المجلس وأمواله المنقولة والثابتة وممتلكاته الأخرى من الأعباء والتكاليف التالية:

- أ- جميع الضرائب المباشرة ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق أو خدمات عامة.
- ب- الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر المتعلقة بحظر أو تقييد الاستيراد أو التصدير بالنسبة لما يستورده المجلس أو يصدره من مواد أو أدوات خاصة لاستعماله الرسمي وكذلك تلك المفروضة على استيراد أو تصدير مطبوعاته مع استثناء رسوم التخزين والنقل وما إلى ذلك من مصروفات يجري تحملها مقابل خدمات عامة.

**س.ف: ما مضمون الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها ممثلي الدول الاعضاء
بمجلس التعاون الخليجي ؟**

النوع الثاني : الامتيازات والحصانات الخاصة بممثلي الدول الأعضاء بالمجلس:

تنقسم الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها ممثلو الدول الأعضاء إلى طائفتين:

١- الطائفة الأولى:- الحصانات والامتيازات الممنوحة للبعثات والوفود غير الدائمة:

- أ- عدم جاوز القبض عليهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.
- ب- الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل بصفتهم الرسمية بوصفهم ممثلين لدولهم، وتبقى هذه الحصانة سارية إلى ما بعد زوال صفتهم التمثيلية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.
- ج- حرمة المحررات والوثائق جميعها.
- د- حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم بواسطة رسول خاص أو في حقائب مختومة.
- هـ- منحهم هم وعائلاتهم الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة.
- و- التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع.
- ز- الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية.
- ح- لا تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على ممثلي الدولة التي تنعقد المؤتمرات والاجتماعات في إقليمها.

يلاحظ على الحصانات والامتيازات السابقة أربعة أمور:

- **الامر الاول** ← أنها قررت مبدأ الحرمة الشخصية لممثلي الدول الأعضاء، إذ لا يجوز القبض عليهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم.
- **الامر الثاني** ← أنها قصرت الحصانة ضد التقاضي على ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية أي بصفتهم ممثلين لدولهم، وسواء ما صدر عنهم فعلاً أو قولاً أو كتابة. معنى ذلك أن ما يصدر عنهم بصفتهم الخاصة أو الشخصية لا تسري عليه تلك الحصانة.
- **الامر الثالث** ← أن تلك المادة استبعدت تطبيق الاستفادة من الحصانات والمزايا المذكورة فيها على ممثلي الدولة التي يعقد الاجتماع في إقليمها
- ☉ علة ذلك أن الحصانات والامتيازات لا تمنح لممثلي الدولة داخل إقليمها، وإنما تجاه دولة أخرى تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.
- **الامر الرابع** ← أن تلك المادة قصرت الحصانات والمزايا على ممثلي الدول دون أفراد أسرهم، فيما عدا منح هؤلاء الأخيرين امتياز الحصول على التأشيرات اللازمة .

٢- الطائفة الثانية :- الحصانات والامتيازات الممنوحة للبعثات والوفود الدائمة:

☉ "تكون للبعثات والوفود الدائمة وأعضائها لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته ذات المزايا والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية وأعضائها المعتمدين لدى أي دولة من الدول الأعضاء. وتحقيقاً لهذا الغرض يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء المندوبين الدائمين المعتمدين لدى مجلس التعاون، وأولئك الذين تنتهي خدماتهم.

ماهية الامتيازات والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية:

نصت اتفاقية فيينا لعام ١٩٦١ الخاصة بالعلاقات والحصانات الدبلوماسية على أن حصانة الدبلوماسي مطلقة، ولا يرد عليها أي استثناء بالنسبة للقضاء الجنائي (عدا تنازل دولة الدبلوماسي). أما بالنسبة للقضاء المدني والإداري، فهو يتمتع بالحصانة أيضاً، فيما عدا استثناءات ثلاثة، نصت عليها المادة ٣١ من الاتفاقية المذكورة (وهي الدعاوى الخاصة بعقار يملكه المبعوث الدبلوماسي، وتلك الخاصة بتركه يكون فيها وارثاً أو وصياً أو مديراً أو منفذاً، وتلك المتعلقة بنشاط مهني أو تجاري مارسه في دولة المقر).
أي أن أعضاء البعثات والوفود الدائمة يتمتعون بالحصانات والمزايا، سواء صدر عنهم الفعل أو القول أو الكتابة بصفته الرسمية أو بصفته الشخصية (الخاصة)، وذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة بخصوص القضاء المدني والإداري.

س.ف: ما مضمون الحصانات والأمتيازات التي يتمتع بها موظفي مجلس التعاون لدول الخليج العربي ؟

النوع الثالث: الحصانات والمزايا الممنوحة لموظفي مجلس التعاون:

أولاً: الحصانات والمزايا الممنوحة لك موظفي المجلس:

- "يتمتع موظفو الأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من تاريخ مباشرتهم العمل بصرف النظر عن جنسياتهم **بالمزايا والحصانات التالية:**
- أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم من قبل السلطات المختصة في الدول الأعضاء وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يؤديونها بصفته الرسمية.
- ب- الحصانة القضائية عما يصدر عنهم قولاً أو كتابة أو عملاً بوصفهم موظفين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر تمتعهم بهذه الحصانة سارياً حتى بعد زوال صفتهم الرسمية .
- ج- الإعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافاتهم .

ثانياً: الحصانات والمزايا المقررة لكبار موظفي المجلس:

- **يتمتع الأمين العام** ← لأية منظمة دولية، وأي موظف ينوب عنه في أثناء غيابه، وكذلك بعض الموظفين بنفس الحصانات والامتيازات والإعفاءات والتسهيلات التي تمنح للدبلوماسيين طبقاً للقانون الدولي، **ذلك فيما يختص بشخصه وزوجه وأولاده القصر.**
- ١. معاملة الأمين العام والأمناء المساعدين وأفراد أسرهم بنفس المعاملة المقررة لرؤساء البعثات الدبلوماسية، ومعاملة موظفي الدرجة الثامنة فما فوق بنفس المعاملة المقررة لنظرائهم في البعثات الدبلوماسية.
- ٢. تمتعهم بالحصانة القضائية الجنائية المطلقة عما يصدر عنهم من أعمال، سواء بصفته الرسمية أو الخاصة. ويسري ذلك أيضاً بالنسبة للحصانة ضد القضاء المدني والإداري، فيما عدا الاستثناءات.

ثالثاً: حصانات الموظفين من رعايا دولة المقر:

- يعامل رعايا دولة المقر- عادة- معاملة أدنى من تلك المقررة لغيرهم من موظفي المنظمات الدولية، إذ تقتصر حصانتهم على ما يصدر عنهم بصفته الرسمية. أي أن حصانتهم "وظيفية" وليست "شخصية".

رابعاً: الحصانات والمزايا الممنوحة للخبراء:

- فرقت المادة الثانية والعشرون بين الخبراء من مواطني دول مجلس التعاون وغيرهم من الخبراء من غير هؤلاء المواطنين فالخبراء الأجانب لا يتمتعون بأية حصانات اما الخبراء من دول المجلس فيتمتعون (اثناء قيامهم بمأمورية لمجلس التعاون بالمزايا والحصانات اللازمة لأداء وظائفهم علي احسن وجه) وكلها حصانات وتسهيلات تتعلق بتسهيل مهامهم وتمكينهم من القيام بها علي نحو مرض .



س ١٠ : تكلم عن احكام العضوية في مجلس التعاون الخليجي ؟

عناصر الإجابة

أولاً : خصائص العضوية في مجلس التعاون الخليجي:

ثانياً : عوارض العضوية:

أولاً : خصائص العضوية في مجلس التعاون الخليجي:

❊ "يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض وهي: الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت. والنظام الأساسي لم يأت بنص آخر يصرح فيه بفتح باب العضوية لانضمام أية دولة أخرى.

❊ **معنى ما تقدم، أن العضوية في مجلس التعاون الخليجي تتميز بالآتي:**

- ١- **أنها عضوية أصلية** ← إذ أضفى النظام الأساسي صفة العضوية على الدول الست.
- ٢- **أنها عضوية "مقفولة أو مغلقة"** ← بمعنى أن المجلس تقتصر عضويته على الدول الست المشار إليها، فالمجلس لا يضم دولاً أخرى في الخليج العربي كالعراق وإيران. ولا يجوز قبول دول أخرى في المجلس إلا بتعديل النظام الأساسي تعديلاً يسمح بذلك.
- ٣- **أنها عضوية كاملة** ← **المقصود بالعضوية الكاملة** ← تلك العضوية التي يتمتع بموجبها العضو بكافة الحقوق، ويتحمل كافة الالتزامات الواردة في ميثاق المنظمة الدولية. فيلتزم باحترام كافة الالتزامات المقررة على كاهله للمنظمة الدولية.

ثانياً : عوارض العضوية:

❊ هناك الكثير من عوارض العضوية بصفة عامة، منها ما يترتب أثره إذا توافر سواء كان قد نص عليه ميثاق المنظمة أو لم ينص،

❊ **مثال ذلك :- زوال الشخصية القانونية الدولية**، كما لو دخلت في اتحاد فيدرالي. ومنها ما تعني المواثيق بالنص عليه، حسماً لأي خلاف بشأنها. وهذه العوارض منها الإرادي، وغير الإرادي. وسوف نناقش منها الانسحاب والطرء أو الفصل والتغيب عن اجتماعات أجهزة مجلس التعاون، **ذلك على النحو التالي:**

أ- الانسحاب:

❊ لم يتعرض النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي لمسألة الانسحاب.

❊ إذا كان النظام الأساسي لمجلس التعاون لم يتضمن نصاً يجيز الانسحاب، فإنه لا ينص صراحة على منعه، وبالتالي يجوز لأية دولة عضو أن تنسحب منه بقرار تبلغه للمجلس.

ب- الفصل من العضوية:

❊ الفصل أو الطرد يترتب إنهاء فورياً كاملاً وباتاً للعضوية. وهو إجراء قاس تتخذه المنظمة ولا يبرره إلا أن بقاء الدولة المقصرة كعضو في المنظمة يحتمل أن يسبب ضرراً بالغاً للمنظمة أو يعوقها عن القيام بوظائفها.

❊ لم ينص النظام الأساسي لمجلس التعاون على عقوبة الفصل أو الطرد، لكن يؤكد رأي فقهي أنه لا يجوز طرد أية دولة من أعضاء المجلس وذلك للأسباب الآتية:

❊ أن القرارات الموضوعية في مجلس التعاون تُتخذ بالإجماع، ولا يُعتقد أن توافق دولة على طرد نفسها، ويؤيد ذلك أن النظام الأساسي لم ينص كذلك على عدم اشتراك العضو الطرف في نزاع معروض أمامه عن التصويت.

❊ أن الطرد من العضوية، رغم جوازه في ميثاق الأمم المتحدة، ينتقده بعض الفقه؛ لأنه يتعارض مع أهداف المنظمة.

❊ أن حالة طرد كوبا من عضوية منظمة الدول الأمريكية، رغم صمت ميثاقها، لم يتقبلها بعض الأعضاء ورأوا فيها خروجاً على الميثاق.

❊ أن العضوية في مجلس التعاون تستند إلى اعتبارات التضامن والوحدة، مما يتنافى مع إجازة الطرد.

ج- التغيب عن اجتماعات أجهزة مجلس التعاون:

لم ينص النظام الأساسي-صراحة- على إمكانية تغيب أي من الدول الأعضاء عن اجتماعات أجهزة المجلس. إلا أن ذلك يمكن أن يستفاد من المادة ٤/٧ من النظام الأساسي التي تنص، بخصوص المجلس الأعلى، **على أنه:** يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء."

معنى ما تقدم: إن اجتماعات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري يكفي لصحتها، كحد أدنى، حضور أربع دول أعضاء. الأمر الذي يعني أن تغيب عضوين عن حضور الاجتماعات لا يقدح في صحتها.



س ١١ : تكلم عن اهداف ومبادئ الاتحاد الافريقي ؟

عناصر الإجابة

ثانياً: مبادئ الاتحاد الإفريقي

أولاً: أهداف الاتحاد الإفريقي

أولاً: أهداف الاتحاد الإفريقي**١- تحقيق وحدة ونضام أكبر فيما بين البلدان والشعوب الإفريقية:**

يهدف الاتحاد من وراء النص على هذا الهدف، أنه يجب على شعوب الدول الإفريقية الأعضاء أن تتعاون فيما بينها؛ كي تستطيع الوصول إلى الوحدة.

٢- الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها:

هذا الهدف مفترض ولا يمكن إسقاطه. فجميع صور وأساليب العلاقات تنطلق من حقيقة التسليم بسيادة الدول الأعضاء. حقيقة، يوجد ثمة تقييد للسيادة لدى الشروع في التكامل الإقليمي .

لقد كان يحسن بوضعي القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الإشارة إلى أن: السيادة مع تأكيدها لا بد أن تراعى العمل على إنجاز التكامل المنشود.

٣- التعجيل بتكامل القارة السياسية والاقتصادية والاجتماعية:

هذا الهدف متصل بالهدف الأول، وهو: تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب الإفريقية. ونظرة عامة لهذين الهدفين تظهر أنهما ليس إلا محاولة للجمع بين ما ورد في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية من العمل على دعم وحدة دول إفريقيا وتضامنها .

٤- تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تكامل الاقتصاديات الإفريقية.**٥- تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشري لرفع مستويات معيشة الشعوب الإفريقية.****٦- تسييف ومواءمة السياسات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية من أجل التحقيق التدريجي لأهداف الاتحاد.****٧- تعزيز تنمية القارة عن طريق تعزيز البحث في كافة المجالات وخاصة مجالي العلم والتكنولوجيا.****٨- تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة:**

السلام والأمن والاستقرار شرط أساسي لإنجاز التكامل الاقتصادي، فبدون تحقيق المناخ السياسي المطلوب تصبح جهود التكامل غير قابلة للتنفيذ. وبالتالي، يوجد ارتباط تبادلي بين الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية؛ فكل نوع يؤثر في الآخر تأثيراً مباشراً، وهذا يدل على إدراك رؤساء وحكومات الدول الإفريقية للأحوال السياسية المضطربة التي تشهدها القارة الإفريقية، وانعكاساتها على مسيرة التكامل.

٩- تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد:

لم يستطع واضعوا القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي إغفال مقتضيات العولمة من الناحية السياسية، وتطلعات الشعوب الإفريقية في هذا الشأن؛ لذا جاء النص على هذا الهدف.

١- تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقاً للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب:

الديمقراطية وحقوق الإنسان صنوان غير قابلين للانفصال، ويلاحظ أن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي قام من ناحية بالربط بين أحكامه والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومن ناحية أخرى ذكر المواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب؛ إن ذلك توجه يوسع من نطاق تقدير مدى مشروعية سياسات الدول الإفريقية في نطاق حقوق الإنسان.

١١- تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

تعتمد القارة الإفريقية اعتماداً كبيراً على علاقاتها الخارجية: فهي من ناحية في أشد الحاجة إلى المساندة الدولية لجهودها من أجل مواجهة مشاكل التخلف. ومن ناحية أخرى، ففي التعاون الدولي وما يستلزمه من الالتزام بمبادئ معينة ما يمكنها من الحفاظ على استقلالها وتدعيمه.

١٢- تعزيز مواقف إفريقية موحدة حول المسائل ذات الاهتمام للقارة وشعوبها، والدفاع عنها.

١٣- نهضة الظروف الإلزامية التي تمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية.

١٤- العمل مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة للقضاء على الأوبئة التي يمكن الوقاية منها وتعزيز الصحة الجيدة في القارة.

ثانياً: مبادئ الاتحاد الإفريقي

المجموعة الأولى: المبادئ التقليدية:

- ١- مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد ← هذا المبدأ أساسي وسائد في العلاقات بين الدول الإفريقية، فلا توجد هيمنة أو وضع متميز لدولة إفريقية على أخرى.
- ٢- عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
- ٣- تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل يقرها مؤتمر الاتحاد.
- ٤- منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
- ٥- التعايش السلمي بين الدول الأعضاء في الاتحاد وحققها في العيش في سلام وأمن.

المجموعة الثانية: المبادئ الجديدة:

المبادئ المفترضة:

هذه المبادئ تم النص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد؛ إما لتسجيل الممارسات أو لمواكبة التطور أو تقتضيها الرابطة الاتحادية. فتسجيل الممارسات يتضح من أنه وإن لم يتم النص في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية على مبدأ استمرارية الحدود على وضعها الحالي؛ خوفاً من عدم الحصول على الموافقة الجماعية من الدول الأعضاء عليه، فإنه وبعد مرور أكثر من أربعين عاماً على تأسيس المنظمة، لم تجد الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي مناصاً من النص عليه في المادة الرابعة، حيث جاء النص على النحو التالي: "احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال".

🌟 هذا المبدأ يعد ترجيحاً لاعتبارات الاستقلال، على اعتبارات العدل أو الإنصاف، وما أحوج الاتحاد الجديد لأن تتوافر له مقتضيات الاستقرار بداية من تثبيت الحدود.

🌟 بالنسبة لمواكبة التطور، فيتجلى بإفساح المجال نحو عدم اقتصار التمثيل في المنظمات الدولية على ممثلي الحكومات. لذا جاء النص على مبدأ: "مشاركة الشعوب الإفريقية في أنشطة الاتحاد"، الذي يعزز منه النص أيضاً على مبدأ "احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد".

المبادئ المستحدثة: هي متنوعة المجالات:

١- **في المجال الأمني (العسكري)** ← التزمت الدول الأعضاء بمبدأ "وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الإفريقية"، يعد ذلك متوافقاً من ناحية مع طبيعة الرابطة الاتحادية التي أنشأها القانون التأسيسي، ومن ناحية أخرى لمواجهة حالات الإخلال بالأمن في إفريقيا، وبذلك يرسى هذا المبدأ ولأول مرة فكرة الأمن القومي الإفريقي. ويتصل بهذا المبدأ، بمبدأ إضافي آخر وذو أبعاد خطيرة، وهو "حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الاتحاد لإعادة السلام الأمن": إن مقتضى هذا المبدأ أنه عند وجود اضطراب أو منازعات داخلية فإن للاتحاد التدخل لإعادة السلام والأمن.

٢- **في المجال السياسي** ← أقر القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي -احتراماً لهدف تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية- بمبدأ هام وهو "إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات": إن هذا المبدأ يشكل تطوراً جذرياً في الحياة السياسية للدول الإفريقية، فهذه الدول عانت ولفترات طويلة من ظاهرة الانقلابات العسكرية، وما ترتب على ذلك من تداعيات. لذا، فإن إقرار هذا المبدأ يبشر ببداية عهد جديد في إفريقيا، التي ستلزم دولها بإحداث التغييرات داخلياً باتباع الطريق الديمقراطي.

🌟 **في المجال الإنساني** ← مع تزايد التوجه الدولي نحو التدخل في مواجهة الحالات الجسيمة للانتهاكات التي تلحق بالإنسان والشعوب، ورصد ممارسات عديدة في هذا الشأن منها: إفريقيا، لم يجد واضعو القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي مناصاً من إقرار مبدأ "حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو طبقاً لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الإنسانية".

🌟 مع إقرار هذا المبدأ، فإنه لابد من وضع ضوابط لتنظيم حق التدخل، وسيما أن الدول الإفريقية في إطار مجموعة دول العالم الثالث تحفظت على التدخل الدولي في هذا الشأن. يضاف إلى ذلك إقرار مبدأ "احترام قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاعتقالات السياسية والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية".